



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 2 moharrem 1430 – 30 décembre 2008

151^{ème} année

N° 105

Sommaire

Lois

- Loi n° 2008-78 du 22 décembre 2008**, portant modification de la législation relative aux sociétés d'investissement à capital risque et aux fonds communs de placement à risque et extension de leur champ d'intervention..... 4428
- Loi n° 2008-79 du 30 décembre 2008**, portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour poursuivre leurs activités 4429
- Loi n° 2008-80 du 30 décembre 2008**, autorisant l'Etat à souscrire à l'augmentation du capital la compagnie Tunisienne pour l'assurance du commerce extérieur 4430

Conseil Constitutionnel

- Avis n° 57-2008 du conseil constitutionnel** sur un projet de loi portant modification de la législation relative aux sociétés d'investissement à capital risque, aux fonds communs de placement à risque et extension de leur champ d'intervention 4431
- Avis n° 67-2008 du conseil constitutionnel** sur un projet de loi relatif aux sociétés d'investissement à capital risque, aux fonds communs de placement à risque et à l'extension de leur champ d'intervention 4432
- Avis n° 70-2008 du conseil constitutionnel** sur un projet de loi portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour poursuivre leurs activités..... 4434

Décrets et Arrêtés

Chambre des Conseillers

Nomination d'un membre de la chambre des conseillers	4435
--	------

Premier Ministère

Nomination d'un chargé de mission	4435
Remplacement d'un membre au conseil économique et social.....	4435
Arrêté du Premier ministre du 23 décembre 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché d'administration du corps administratif commun des administrations publiques	4435
Arrêté du Premier ministre du 23 décembre 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques	4435
Arrêté du Premier ministre du 23 décembre 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de commis d'administration du corps administratif commun des administrations publiques	4436

Ministère du Transport

Maintien en activité dans le secteur public.....	4436
--	------

Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger

Décret n° 2008-3919 du 22 décembre 2008 , modifiant et complétant le décret n° 95-2425 du 11 décembre 1995, étendant les dispositions du décret n° 90-1008 du 11 juin 1990, fixant les conditions d'attribution de la prime de rendement servie aux corps des techniciens supérieurs de la santé publique, des infirmiers, des auxiliaires et des ouvriers au ministère de la santé publique, aux corps des techniciens supérieurs de la santé publique, des infirmiers, des auxiliaires et des ouvriers exerçant à l'institut national de protection de l'enfance, à l'institut de santé et de sécurité au travail, au centre de réadaptation professionnelle des handicapés moteurs et des accidentés de la vie et à l'institut de promotion des handicapés, relevant du ministère des affaires sociales.....	4436
--	------

Ministère de la Santé Publique

Nomination de chefs de service hospitalo-universitaire.....	4437
Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'hôpital Fattouma Bourguiba de Monastir	4438

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Nomination du secrétaire général de l'instance nationale de protection des données à caractère personnel	4438
--	------

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Nomination d'un sous-directeur.....	4438
-------------------------------------	------

Ministère des Finances

Décret n° 2008-3923 du 22 décembre 2008 , fixant l'organigramme de la banque tunisienne de solidarité	4438
Nomination d'un vérificateur de première classe.....	4439
Nomination de receveurs des finances	4439
Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la Banque Tunisienne de solidarité.....	4439

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie

Nomination de directeurs généraux	4439
Maintien en activité dans le secteur public.....	4439

Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises

Décret n° 2008-3931 du 30 décembre 2008 , fixant les modalités et procédures d'application des dispositions de la loi n° 2008-79 du 30 décembre 2008 portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour poursuivre leurs activités ...	4440
--	------

Ministère des Technologies de la Communication

Décret n° 2008-3932 du 22 décembre 2008, instituant une indemnité spécifique au profit du rapporteur général, des rapporteurs non contractuels et du secrétaire permanent relevant de l'instance nationale des télécommunications..... 4441

Ministère de l'Education et de la Formation

Nomination d'un directeur général..... 4442
Nomination d'un chef de service 4442
Maintien en activité dans le secteur public..... 4442

Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique

Décret n° 2008-3937 du 22 décembre 2008, fixant les critères et modalités de prélèvement des échantillons biologiques dans le cadre de la lutte contre le dopage dans le sport 4442
Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 23 décembre 2008, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs 1^{er} degré de jeunesse et d'enfance..... 4449
Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 23 décembre 2008, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs 1^{er} degré de la jeunesse et d'enfance 4451
Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 23 décembre 2008, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs 1^{er} degré de l'éducation physique et des sports 4452
Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 23 décembre 2008, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs 1^{er} degré de l'éducation physique et des sports 4454
Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 23 décembre 2008, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs 2^{ème} degré de la jeunesse et d'enfance 4454
Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 23 décembre 2008, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs 2^{ème} degré de la jeunesse et d'enfance 4456
Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 23 décembre 2008, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs 2^{ème} degré de l'éducation physique et des sports 4457
Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 23 décembre 2008, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs 2^{ème} degré de l'éducation physique et des sports 4459

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

Nomination de directeurs de recherche agricole 4459
Maintien en activité dans le secteur public..... 4459
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 23 décembre 2008, portant ouverture d'un concours sur dossiers et titres pour accéder au grade de professeur hospitalo-universitaire en médecine vétérinaire 4460

Ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire

Maintien en activité dans le secteur public..... 4460
Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la société de promotion du Lac de Tunis 4460

Loi n° 2008-78 du 22 décembre 2008, portant modification de la législation relative aux sociétés d'investissement à capital risque et aux fonds communs de placement à risque et extension de leur champ d'intervention ⁽¹⁾.

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1 :

1) Les dispositions de l'alinéa premier de l'article 21 de la loi n° 88-92 du 2 août 1988 relative aux sociétés d'investissement telle que modifiée et complétée par les textes subséquents sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 21 - Les sociétés d'investissement à capital risque ont pour objet la participation, pour leur propre compte ou pour le compte des tiers et en vue de sa rétrocession, au renforcement des opportunités d'investissement et des fonds propres des entreprises.

Les sociétés d'investissement à capital risque sont tenues d'employer 65% au moins de leur capital libéré et 65% au moins de chaque montant mis à leur disposition sous forme de fonds à capital risque autre que celui provenant de sources de financement étrangères ou des ressources du budget de l'Etat, et dans un délai ne dépassant pas la fin de l'année suivant celle au cours de laquelle le capital a été libéré ou celle du paiement de chaque montant mis à leur disposition, dans la souscription aux actions ou aux parts sociales nouvellement émises par :

- les entreprises implantées dans les zones de développement telles que fixées par les articles 23 et 34 du code d'incitation aux investissements,
- les projets réalisés dans le cadre de petites et moyennes entreprises, telles que définies par le code d'incitation aux investissements,
- les entreprises des nouveaux promoteurs, tels que définis par le code d'incitation aux investissements,

⁽¹⁾ Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 2 décembre 2008.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 6 décembre 2008.

- les entreprises qui réalisent des investissements permettant de promouvoir la technologie ou sa maîtrise ainsi que l'innovation dans tous les secteurs économiques prévus par le code d'incitation aux investissements ou dans les activités bénéficiaires des interventions du régime d'incitation à l'innovation dans le domaine de la technologie de l'information,

- les entreprises bénéficiaires des avantages relatifs au réinvestissement des revenus et bénéfices au titre des opérations de transmission des entreprises prévus par la législation en vigueur, dans ce cas, la condition relative aux actions et parts sociales nouvellement émises ne s'applique pas.

- les entreprises objet d'opérations de mise à niveau dans le cadre d'un programme de mise à niveau agréé par le comité de pilotage du programme de mise à niveau,

- les entreprises en difficultés économiques bénéficiaires des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement des revenus et bénéfices au titre de la transmission des entreprises prévus par la législation en vigueur, dans ce cas, la condition relative aux actions et parts sociales nouvellement émises ne s'applique pas.

2) Le dernier paragraphe de l'article 22 nouveau de la loi n° 88-92 du 2 août 1988 relative aux sociétés d'investissement, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents est modifié comme suit :

Les participations des sociétés d'investissement à capital risque doivent faire l'objet de conventions avec les promoteurs fixant les modalités et les délais de la réalisation des rétrocessions.

Ces conventions ne doivent pas stipuler des garanties hors projet ou des rémunérations dont les conditions ne sont pas liées aux résultats des projets.

Les participations en question ne doivent pas constituer également la majorité du capital.

Art. 2 - Les dispositions de l'alinéa premier de l'article 22 bis du code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001, tel que modifié et complété par les textes subséquents, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Les fonds communs de placement à risque sont des fonds communs de placement en valeurs mobilières qui ont principalement pour objet la participation pour le compte des porteurs de parts et en vue de leur rétrocession, au renforcement des opportunités d'investissement et des fonds propres des entreprises. Les fonds communs de

placement à risque sont tenus, dans un délai ne dépassant pas la fin de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu la libération des parts, d'employer 65% au moins de leurs actifs conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi n° 88-92 du 2 août 1988, relative aux sociétés d'investissement telle que modifiée et complétée par les textes subséquents.

Art. 3 - Les dispositions du dernier paragraphe de l'article 23 du code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001, tel que modifié et complété par les textes subséquents sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Les actions et parts des organismes de placement collectif sont libérées intégralement à la souscription, à l'exception des parts des fonds communs de placement à capital risque et des parts des fonds d'amorçage qui sont libérées selon les besoins des projets au capital desquels ils détiennent des participations.

Art. 4 :

1) Les dispositions des articles 1 et 2 de la présente loi s'appliquent au capital des sociétés d'investissement à capital risque libéré, à tout montant déposé auprès d'elles sous forme de fonds à capital risque ainsi qu'aux parts des fonds communs de placement à risque libérées, à partir du 1^{er} janvier 2009,

2) Les sociétés d'investissement à capital risque et les sociétés de gestion des fonds communs de placement à risque en activité à la date de la promulgation de la présente loi sont tenues d'employer le capital libéré, les montants déposés auprès d'elles sous forme de fonds à capital risque ainsi que les parts libérées avant le 1^{er} janvier 2009 conformément à la législation en vigueur à cette date, et ce, dans un délai ne dépassant pas la fin de l'année 2010.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 22 décembre 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2008-79 du 30 décembre 2008, portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour poursuivre leurs activités (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 26 décembre 2008.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 30 décembre 2008.

Article premier - L'Etat prend en charge 50 % de la contribution patronale au régime légal national de sécurité sociale au titre des salaires payés aux travailleurs concernés par la mesure de réduction des heures de travail de huit heures par semaine au minimum en raison du ralentissement de l'activité, et ce, pour les entreprises totalement exportatrices telles que définies au paragraphe premier de l'article 10 du code d'incitation aux investissements.

Art. 2 - L'Etat prend en charge la contribution patronale au régime légal national de sécurité sociale au titre des salaires versés aux travailleurs mis en chômage technique par les entreprises totalement exportatrices, telles que définies au paragraphe premier de l'article 10 du code d'incitation aux investissements, pour des raisons résultant du ralentissement de leurs activités en rapport avec les marchés extérieurs.

Art. 3 - Pour bénéficier des dispositions des articles 1 et 2 de la présente loi, il faut que :

- l'opération de réduction des heures du travail et la mise en chômage technique soit effectuée conformément aux procédures prévues par les articles de 21 à 21-11 du code du travail,

- l'entreprise bénéficiaire déclare le salaire des travailleurs visés aux articles 1 et 2 de la présente loi sur la base du salaire payé durant la période concernée, déduit et paye la quote-part des contributions à la charge du travailleur et la quote-part restante de la contribution patronale.

Art. 4 - Les modalités et procédures d'application des articles 1, 2 et 3 de la présente loi sont fixées par décret.

Art. 5 - L'Etat prend en charge 50 % des primes d'assurances dues sur les contrats d'assurances des exportations des entreprises exportatrices conclus auprès des établissements d'assurances du commerce extérieur conformément au principe de l'universalité.

Le taux de la prise en charge par l'Etat des primes d'assurances est porté sur les ressources du fonds de garantie des risques à l'exportation.

Une société spécialisée en assurance à l'exportation est chargée de la gestion du système de prise en charge par l'Etat des primes d'assurance, pour son propre compte et pour le compte des établissements d'assurances qui exercent l'activité de l'assurance du commerce extérieur, et ce en vertu d'une convention conclue entre le Ministre des Finances et cette société.

Les modalités et procédures d'application du présent article sont fixées par décret.

Art. 6 - L'Etat prend en charge le différentiel entre le taux d'intérêt du prêt du rééchelonnement et le taux moyen du marché monétaire dans la limite de deux points pour les opérations de rééchelonnement des prêts octroyés par les établissements de crédit, tels que définis par la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit, au profit des entreprises exportatrices ayant subi un retard dans le remboursement de leurs créances provenant de l'exportation dû à la perte de leurs marchés extérieurs, à condition que la période du rééchelonnement ne dépasse pas trois ans.

Cette mesure concerne les tranches des prêts échues ou qui seront échues au cours de la période prévue par l'article 10 de la présente loi et dont le règlement n'a pas été effectué.

Les modalités et procédures d'application du présent article sont fixées par décret.

Art. 7 - Les établissements de crédit tels que définis par la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit, déduisent de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, les intérêts ordinaires et les intérêts de retard ayant fait partie de leurs produits et qui sont abandonnés dans le cadre du rééchelonnement prévu par l'article 6 de la présente loi.

Pour bénéficier de cette déduction, l'établissement de crédit concerné est tenu de joindre à la déclaration annuelle de l'impôt sur les sociétés, un état détaillé des créances comportant notamment le montant des intérêts ordinaires et des intérêts de retard abandonnés, l'exercice au titre duquel les intérêts objet de l'abandon ont été enregistrés parmi les produits et l'identité du bénéficiaire de l'abandon.

Art. 8 - Pour bénéficier des dispositions de l'article 6 de la présente loi, l'entreprise :

1. ne doit pas faire l'objet de procédures dans le cadre de la loi n° 95-34 du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques,

2. ne doit pas avoir de dettes non payées auprès des établissements de crédit depuis une période qui dépasse neuf (9) mois à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 9 - Les avantages prévus par la présente loi sont retirés de leurs bénéficiaires et remboursés en cas du non respect de ses dispositions. Les bénéficiaires sont tenus de rembourser ces avantages majorés des pénalités de retard telles que prévues par l'article 63 du code d'incitation aux investissements.

Le retrait et le remboursement de ces avantages est effectué :

- conformément à la législation fiscale en vigueur concernant l'avantage prévu par l'article 7 de la présente loi,

- par arrêté motivé du Ministre des Finances après avis ou sur proposition des services concernés, et ce, après l'audition des bénéficiaires dans les autres cas.

Art. 10 - La présente loi s'applique pour une période de six mois à compter de son entrée en vigueur.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 30 décembre 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2008-80 du 30 décembre 2008, autorisant l'Etat à souscrire à l'augmentation du capital la compagnie Tunisienne pour l'assurance du commerce extérieur ⁽¹⁾.

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Le ministre des finances, agissant pour le compte de l'Etat, est autorisé à souscrire à l'augmentation du capital de la compagnie Tunisienne pour l'assurance du commerce extérieur, et ce, dans la limite de six million de dinars (6 000 000 de dinars).

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 30 décembre 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

⁽¹⁾ Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 26 décembre 2008.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 30 décembre 2008.

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Avis n° 57-2008 du conseil constitutionnel sur un projet de loi portant modification de la législation relative aux sociétés d'investissement à capital risque, aux fonds communs de placement à risque et extension de leur champ d'intervention

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 13 octobre 2008, parvenue au conseil constitutionnel à la même date et lui soumettant un projet de loi portant modification de la législation relative aux sociétés d'investissement à capital risque, aux fonds communs de placement à risque et extension de leur champ d'intervention,

Vu la constitution et notamment ses articles 34, 72 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi portant modification de la législation relative aux sociétés d'investissement à capital risque, aux fonds communs de placement à risque et extension de leur champ d'intervention,

Où le rapport relatif au projet soumis,

Après délibération,

Sur la saisine du conseil :

Considérant que la le projet de loi soumis vise à clarifier la législation relative aux sociétés d'investissement à capital risque, aux fonds communs de placement à risque et à l'extension de leur champ d'intervention;

Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la constitution que le conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la constitution et que la saisine est obligatoire pour les projets de loi relatifs aux obligations;

Considérant que le projet contient des dispositions ayant trait aux obligations ;

Considérant que le projet soumis, s'insère eu égard à son contenu, dans le cadre de la saisine obligatoire;

Sur le fond :

Considérant que le projet soumis a pour objet d'abroger des dispositions de la loi relative aux sociétés d'investissement à capital risque et du code des organismes de placement collectif et à les remplacer par des dispositions nouvelles ;

Considérant que ces dispositions concernent notamment la détermination des objectifs et des domaines d'activités des sociétés d'investissement à capital risque, la détermination des taux du capital libéré et de chaque montant placé auprès de ces sociétés, qu'elles doivent employer ainsi que la détermination des parts des fonds communs de placement à risque qu'ils doivent employer et les modalités de cet emploi ;

Considérant qu'il apparaît, au vu de l'examen des dispositions du projet, qu'elles ne sont pas contraires à la constitution et qu'elles lui sont compatibles ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi portant modification de la législation relative aux sociétés d'investissement à capital risque, aux fonds communs de placement à risque et extension de leur champ d'intervention, ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo, le mercredi 15 octobre 2008, sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Ridha Ben Hammed, Mohamed Kamel Cherfeddine, Nejib Belaïd, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

Avis n° 67-2008 du conseil constitutionnel sur un projet de loi relatif aux sociétés d'investissement à capital risque, aux fonds communs de placement à risque et à l'extension de leur champ d'intervention

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 15 décembre 2008, parvenue au conseil constitutionnel à la même date et lui soumettant un projet de loi adopté par la chambre des députés et la chambre des conseillers relatif aux sociétés d'investissement à capital risque, aux fonds communs de placement à risque et à l'extension de leur champ d'intervention, en vue d'examiner les amendements qui lui ont été apportés,

Vu la constitution et notamment ses articles 28, 33, 34, 52, 73 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004, relative au conseil constitutionnel,

Vu les modifications apportées au projet de loi adopté par la chambre des députés et la chambre des conseillers, relatif aux sociétés d'investissement à capital risque, aux fonds communs de placement à risque et à l'extension de leur champ d'intervention,

Où le rapport relatif aux modifications soumises,

Après délibération,

Sur la saisine du conseil :

Considérant que la chambre des députés a adopté le projet de loi relatif aux sociétés d'investissement à capital risque, aux fonds communs de placement à risque et à l'extension de leur champ d'intervention;

Considérant que la chambre des conseillers a adopté ledit projet ;

Considérant qu'il ressort du deuxième paragraphe de l'article 73 de la constitution le Président de la République soumet au conseil constitutionnel durant le délai de promulgation et de publication prévu à l'article 52 de la constitution, les modifications concernant le fond apportées aux projets de lois adoptés et qui ont été précédemment soumises au conseil constitutionnel conformément aux dispositions de l'article 73 précité ;

Considérant que le conseil constitutionnel a déjà examiné le projet de loi relatif aux sociétés d'investissement à capital risque, aux fonds communs de placement à risque et à l'extension de leur champ d'intervention;

Considérant que ledit projet adopté par les deux chambres est parvenu au conseil durant le délai de promulgation et de publication prévu par l'article 52 de la constitution à l'effet d'examiner les amendements qui lui ont été apportés ;

Considérant que l'examen par le conseil constitutionnel des amendements touchant le fond, apportés par la chambre des députés aux dispositions soumises dudit projet, s'insère, dans ce cas, dans le cadre des prescriptions de l'article 73 de la constitution ;

Sur la procédure :

Considérant que la chambre des députés a adopté le projet de loi relatif aux sociétés d'investissement à capital risque, aux fonds communs de placement à risque et à l'extension de leur champ d'intervention, dans sa séance plénière du 2 décembre 2008 ;

Considérant que le troisième paragraphe de l'article 33 de la constitution, dispose que la chambre des conseillers achève l'examen du projet adopté par la chambre des députés dans un délai maximum de quinze jours ;

Considérant que le quatrième paragraphe de l'article 33 de la constitution, prévoit que lorsque la chambre des conseillers adopte le projet de loi sans y introduire d'amendement, le Président de cette chambre le soumet au Président de la République pour promulgation ;

Considérant que la chambre des conseillers a adopté sans amendement le projet de loi précité dans sa séance plénière tenue le 6 décembre 2008 ;

Considérant qu'il ressort des documents joints au projet que l'adoption du projet de loi relatif aux sociétés d'investissement à capital risque, aux fonds communs de placement à risque et à l'extension de leur champ d'intervention, s'est faite dans le respect des procédures et délais prévus par les articles 28 et 33 de la constitution ;

Considérant qu'il apparaît ainsi que la procédure d'adoption répond aux prescriptions constitutionnelles ;

Sur le fond :

Considérant que la saisine du conseil constitutionnel se limite aux amendements concernant le fond et qui ont été apportés au projet soumis précédemment ;

Considérant que les modifications relatives au fond apportées au projet soumis à l'examen portent sur ses articles 1 et 4 ;

Considérant qu'en vertu de la modification apportée à l'article 21 de la loi n° 88-92 relative aux sociétés d'investissement, contenue dans l'article 1er du projet, le terme « fonds communs étrangers » prévu dans ledit article 21 a été remplacé par « sources de financement étrangères », ce qui modifie, et selon le contexte, les données retenues dans l'application des dispositions en question ;

Considérant que la modification apportée à l'article 1^{er} précité porte sur l'amendement du dernier paragraphe de l'article 22 de ladite loi n° 88-92, ainsi qu'il suit :

« Les participations des sociétés d'investissement à capital risque doivent faire l'objet de conventions, avec les promoteurs fixant les modalités et les délais de la réalisation des rétrocessions.

Ces conventions ne doivent pas stipuler des garanties hors projet ou de rémunérations dont les conditions ne sont pas liées aux résultats des projets .

Les participations en question ne doivent pas constituer également la majorité du capital » ;

Considérant qu'en vertu de la modification apportée à l'article 4 du projet adopté, le délai relatif aux dispositions transitoires prévues dans le paragraphe 2 dudit article et applicables aux sociétés d'investissement à capital risque ainsi qu'aux sociétés de gestion de fonds communs de placement à risque, en activité à la date de la promulgation de la loi soumise, a été prorogé jusqu'à la fin de l'année 2010 au lieu de la fin de l'année 2009 ;

Considérant qu'il apparaît, au vu de l'examen de ces modifications, qu'elles ne sont pas contraires à la constitution et qu'elles lui sont compatibles ;

Emet l'avis suivant :

Les modifications concernant le fond, apportées au projet de loi adopté par la chambre des députés et la chambre des conseillers, relatif aux sociétés d'investissement à capital risque, aux fonds communs de placement à risque et à l'extension de leur champ d'intervention, ne soulèvent aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo, le mercredi 17 décembre 2008, sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres, Madame Faïza Kefi , Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Ridha Ben Hammed, Mohamed Kamel Cherfeddine, Nejib Belaïd, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

Avis n° 70-2008 du conseil constitutionnel sur un projet de loi portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour poursuivre leurs activités

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 23 décembre 2008, parvenue au conseil constitutionnel à la même date et lui soumettant un projet de loi portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour poursuivre leurs activités,

Vu la constitution et notamment son préambule et ses articles 6, 7, 16, 34, 72 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour poursuivre leurs activités,

Où le rapport relatif au projet soumis à l'examen,

Après délibération,

Sur la saisine du conseil :

Considérant que le projet soumis prévoit des mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour poursuivre leurs activités;

Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la constitution que le conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la constitution et que la saisine est obligatoire pour les projets de loi relatifs aux principes fondamentaux du droit du travail et de la sécurité sociale;

Considérant que le projet soumis à l'examen contient des dispositions ayant trait aux principes fondamentaux du droit du travail et de la sécurité sociale ;

Considérant que le projet soumis, s'insère eu égard à son contenu, dans le cadre de la saisine obligatoire;

Sur le fond :

Considérant que le projet soumis contient d'une part, des dispositions en vertu desquelles l'Etat prend en charge une part de la contribution patronale au régime légal national de sécurité sociale au titre des salaires payés aux travailleurs concernés par la mesure de réduction des heures de travail ou la totalité de cette contribution au titre des salaires versés aux travailleurs mis en chômage technique, et ce, pour les entreprises totalement exportatrices, conformément à des conditions déterminées;

Considérant que le projet prévoit d'autre part, que l'Etat prend en charge une part des primes d'assurances dues sur les contrats d'assurances des exportations des entreprises exportatrices conclus auprès des établissements d'assurances du commerce extérieur, et ce par l'intermédiaire du fonds de garantie des risques à l'exportation ;

Considérant que le projet comprend également d'autres engagements financiers au profit des entreprises exportatrices en ce qui concerne les opérations de rééchelonnement des prêts qui leur sont octroyés, et qui

consistent à la prise en charge de parts déterminées des taux d'intérêt du prêt du rééchelonnement ; qu'il comprend par ailleurs des dispositions permettant aux établissements de crédits ayant procédé au rééchelonnement au profit des entreprises exportatrices de déduire de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, les intérêts perçus qui sont abandonnés dans le cadre dudit rééchelonnement ;

Considérant que le projet de loi détermine la période pendant laquelle ses dispositions s'appliquent ;

Considérant que le projet prévoit ainsi des avantages particuliers au profit des entreprises exportatrices ;

En ce qui concerne les avantages octroyés :

Considérant que la Constitution consacre dans son article 6 le droit d'égalité ;

Considérant que l'article 7 de la constitution dispose que les citoyens exercent la plénitude de leurs droits dans les formes et conditions prévues par la loi ; que ledit article autorise la limitation de ces droits par une loi prise pour le développement de l'économie ;

Considérant que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que le législateur établisse des dispositions différentes selon la différence des situations, ni à ce qu'il prévoit également des exceptions audit principe visant à réaliser un objectif assigné par la constitution;

Considérant que les dispositions contenues dans le projet de loi soumis consistent à déterminer des mesures conjoncturelles ayant vocation à aider les entreprises économiques concernées à poursuivre leurs activités ;

Considérant que l'ensemble de ces dispositions vise à réaliser un objectif assigné par la constitution ;

Considérant qu'il est loisible au législateur, eu égard à cet objectif, d'adopter ce qu'il estime en mesure de le réaliser dans les proportions adéquates et sur la base de critères objectifs ; qu'au surplus les dispositions du projet soumis revêtent un caractère temporaire ;

Considérant qu'il apparaît, sur la base de ce qui précède, que les mesures prévues dans le projet sont compatibles avec la constitution et notamment ses articles 6 et 7;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour poursuivre leurs activités, ne soulève aucune inconstitutionnalité ;

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 24 décembre 2008, sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Ridha Ben Hammed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaïd, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

décrets et arrêtés

CHAMBRE DES CONSEILLERS

NOMINATION

Par décret n° 2008-3915 du 25 décembre 2008.

Monsieur Abdallah Kaabi est désigné membre de la chambre des conseillers en remplacement de Monsieur Mongi Bedoui.

La désignation de Monsieur Abdallah Kaabi membre de la chambre des conseillers porte sur la période restante du mandat de Monsieur Mongi Bedoui.

PREMIER MINISTERE

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-3916 du 22 décembre 2008.

Monsieur Mohamed Tarek Bahri, ingénieur général, est nommé chargé de mission auprès du Premier ministre, à compter du 21 novembre 2008.

Par décret n° 2008-3917 du 25 décembre 2008.

Monsieur Akram Sebri est nommé membre représentant les organisations nationales, les associations, les professions libérales et les associations de jeunesse au conseil économique et social en remplacement de Monsieur Mohamed Tahar Khammassi.

Arrêté du Premier ministre du 23 décembre 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment le décret n° 2008-559 du 4 mars 2008,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 8 juillet 2008, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur

épreuves pour la promotion au grade d'attaché d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au Premier ministre, le 14 février 2009 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trente (30) postes.

Art. 3 - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 10 janvier 2009.

Tunis, le 23 décembre 2008.

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du Premier ministre du 23 décembre 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment le décret n° 2008-559 du 4 mars 2008,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au Premier ministre, le 14 février 2009 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à dix (10) postes.

Art. 3 - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 10 janvier 2009.

Tunis, le 23 décembre 2008.

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du Premier ministre du 23 décembre 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de commis d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment le décret n° 2008-559 du 4 mars 2008,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de commis d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au Premier ministère, le 14 février 2009 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de commis d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2) postes.

Art. 3 - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 10 janvier 2009.

Tunis, le 23 décembre 2008.

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DU TRANSPORT

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2008-3918 du 22 décembre 2008.

Madame Hend Elkafsi, architecte à l'office de l'aviation civile et des aéroports, est maintenue en activité pour une nouvelle période d'une année, à compter du 1^{er} janvier 2009.

**MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SOLIDARITE
ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER**

Décret n° 2008-3919 du 22 décembre 2008, modifiant et complétant le décret n° 95-2425 du 11 décembre 1995, étendant les dispositions du décret n° 90-1008 du 11 juin 1990, fixant les conditions d'attribution de la prime de rendement servie aux corps des techniciens supérieurs de la santé publique, des infirmiers, des auxiliaires et des ouvriers au ministère de la santé publique, aux corps des techniciens supérieurs de la santé publique, des infirmiers, des auxiliaires et des ouvriers exerçant à l'institut national de protection de l'enfance, à l'institut de santé et de sécurité au travail, au centre de réadaptation professionnelle des handicapés moteurs et des accidentés de la vie et à l'institut de promotion des handicapés, relevant du ministère des affaires sociales.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 73-8 du 8 janvier 1973, portant organisation de l'institut national de protection de l'enfance, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-2514 du 18 septembre 2006,

Vu le décret n° 74-511 du 27 avril 1974, fixant les taux de la prime de rendement allouée aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 97-2129 du 10 novembre 1997,

Vu le décret n° 88-187 du 11 février 1988, fixant les taux et les conditions d'attribution de la prime de rendement aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 88-1890 du 10 novembre 1988 et le décret n° 90-1061 du 18 juin 1990,

Vu le décret n° 90-1008 du 11 juin 1990, fixant les conditions d'attribution de la prime de rendement servie aux corps des techniciens supérieurs de la santé publique, des infirmiers, des auxiliaires et des ouvriers au ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 90-2061 du 10 décembre 1990, portant organisation de l'institut de promotion des handicapés, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-37 du 3 janvier 2006,

Vu le décret n° 93-1474 du 5 juillet 1993, fixant les attributions, l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement du centre de réadaptation professionnelle des handicapés moteurs et des accidentés de la vie à Ksar-Saïd,

Vu le décret n° 94-1706 du 15 août 1994, fixant les conditions générales de l'attribution de la note professionnelle et de la note de la prime de rendement aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 95-1086 du 19 juin 1995,

Vu le décret n° 95-2425 du 11 décembre 1995, étendant les dispositions du décret n° 90-1008 du 11 juin 1990, fixant les conditions d'attribution de la prime de rendement servie aux corps des techniciens supérieurs de la santé publique, des infirmiers, des auxiliaires et des ouvriers au ministère de la santé publique aux corps des techniciens supérieurs de la santé publique, des infirmiers, des auxiliaires et des ouvriers exerçant à l'institut national de protection de l'enfance, à l'institut de santé et de sécurité au travail, au centre de réadaptation professionnelle des handicapés moteurs et des accidentés de la vie et à l'institut de promotion des handicapés relevant du ministère des affaires sociales, tel que modifié et complété par le décret n° 2002-2833 du 29 octobre 2002,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 2000-705 du 5 avril 2000, fixant l'organisation administrative et financière de l'institut de santé et de sécurité au travail et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique,

Vu le décret n° 2000-1690 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps des infirmiers de la santé publique,

Vu le décret n° 2001-2906 du 20 décembre 2001, portant création d'un centre de protection sociale portant le nom de « centre d'encadrement et d'orientation sociale de Douar Hicher » et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2002-413 du 14 février 2002, portant création d'un centre de protection sociale portant le nom de « centre social et éducatif « Essened » de Sidi-Thabet » et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2007-43 du 3 janvier 2007, portant création du centre de protection sociale « El Amen » et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2007-2875 du 12 novembre 2007, portant création du centre de protection sociale des enfants de Tunis et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2007-2876 du 12 novembre 2007, portant création d'un centre de protection sociale portant le nom de « centre d'encadrement et d'orientation sociale de Sousse » et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Les dispositions de l'article premier du décret susvisé n° 95-2425 du 11 décembre 1995 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article premier (nouveau) - Les dispositions du décret susvisé n° 90-1008 du 11 juin 1990, fixant les conditions d'attribution de la prime de rendement servie aux corps des techniciens supérieurs de la santé publique, des infirmiers, des auxiliaires et des ouvriers au ministère de la santé publique sont étendues aux agents des corps des techniciens supérieurs de la santé publique, des infirmiers, des auxiliaires et des ouvriers exerçant à l'institut national de protection de l'enfance, à l'institut de santé et de sécurité au travail, au centre de réadaptation professionnelle des handicapés moteurs et des accidentés de la vie à Ksar-Saïd, à l'institut de promotion des handicapés, au centre d'encadrement et d'orientation sociale de Douar Hicher, au centre social et éducatif « Essened » de Sidi Thabet, au centre de protection sociale « El Amen », au centre de protection sociale des enfants de Tunis et au centre d'encadrement et d'orientation sociale de Sousse relevant du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger.

Art. 2 - Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 décembre 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-3920 du 22 décembre 2008.

Les membres du corps hospitalo-universitaire en médecine mentionnés ci-dessous sont reconduits dans les fonctions de chef de service, et ce, conformément au tableau suivant :

Nom et prénom	Grade	Fonction	Etablissement
Ahmed Meherzi	Professeur hospitalo-universitaire en médecine	Chef de service de Pédiatrie	Hôpital « Mongi Slim » de la Marsa
Raouf Hafsia	Maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine	Chef de service de laboratoire d'hématologie et banque du sang	Hôpital « Aziza Othmana » de Tunis
Sabeh Mzabi épouse Regaya	Professeur hospitalo-universitaire en médecine	Chef de service d'anatomie et cytologie pathologique	Hôpital « Mongi Slim » de la Marsa
Taoufik Najjar	Professeur hospitalo-universitaire en médecine	Chef de service de gastro-entérologie	Hôpital « Charles Nicolle » de Tunis
Nejla Ben Jaballah	Professeur hospitalo-universitaire en médecine	Chef de service de réanimation polyvalente	Hôpital d'enfants de Tunis

Par arrêté du ministre de la santé publique du 23 décembre 2008.

Monsieur Nasr Ben Dhia est nommé en sa qualité de représentant du doyen de la faculté de médecine de Monastir, membre au conseil d'administration de l'hôpital Fattouma Bourguiba de Monastir, en remplacement de monsieur Habib Sabah, et ce, à partir du 8 octobre 2008.

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

NOMINATION

Par décret n° 2008-3921 du 23 décembre 2008.

Monsieur Salem Mizouri, inspecteur central du travail, est chargé des fonctions de secrétaire général de l'instance nationale de protection des données à caractère personnel.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

NOMINATION

Par décret n° 2008-3922 du 23 décembre 2008.

Monsieur Mahmoud Gader, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur des opérations foncières relatives aux domaines de l'Etat à la direction régionale des domaines de l'Etat et des affaires foncières de Tunis au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2008-3923 du 22 décembre 2008, fixant l'organigramme de la banque tunisienne de solidarité.

Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999, la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001 et la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006 et notamment son article 10 bis,

Vu le code des sociétés commerciales promulgué par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, ainsi que tous les textes qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2001-117 du 6 décembre 2001, la loi n° 2005-12 du 26 janvier 2005, la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005, la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2006-19 du 2 mai 2006,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, relatif aux attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 2002-2130 du 30 septembre 2002, relatif au rattachement de structures relevant de l'ex-ministère du développement économique au Premier ministre,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministre,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, tel que modifié par le décret n° 2007-2561 du 23 octobre 2007,

Vu l'avis du Premier ministre,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :

Article premier - L'organigramme de la banque tunisienne de solidarité est fixé conformément au schéma et à l'annexe joints au présent décret.

Art. 2 - La mise en application de cet organigramme s'effectue sur la base de fiches décrivant avec précision les attributions relevant de chaque poste d'emploi dans la banque.

La nomination aux emplois fonctionnels qui y sont prévus intervient conformément aux dispositions du décret fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à la banque tunisienne de solidarité.

Art. 3 - La banque tunisienne de solidarité est appelée à établir un manuel de procédures fixant les règles à suivre pour l'accomplissement de chaque tâche relevant de chaque structure de la banque et les relations entre ces structures. Ce manuel sera actualisé chaque fois que cela s'avère nécessaire.

Art. 4 - Le Premier ministre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 décembre 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-3924 du 23 décembre 2008.

Monsieur Yahya Chemlali, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé vérificateur de première classe à un groupe de travail à la cellule du contrôle fiscal à l'unité du contrôle national et des enquêtes fiscales à la direction générale des impôts.

En application des dispositions du paragraphe cinq de l'article 19 (nouveau) du décret n° 91-556 du 23 avril 1991, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2008-3925 du 23 décembre 2008.

Monsieur Salah Nefzi, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé receveur des finances catégorie « B ».

En application des dispositions de l'article 3 nouveau du décret n° 2006-995 du 3 avril 2006, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages de chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2008-3926 du 23 décembre 2008.

Monsieur Adel El Abed, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est nommé receveur des finances catégorie « B ».

En application des dispositions de l'article 3 nouveau du décret n° 2006-995 du 3 avril 2006, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages de chef de service d'administration centrale.

Par arrêté du ministre des finances du 23 décembre 2008.

Monsieur Samir Lazaar est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la banque Tunisienne de solidarité en remplacement de Monsieur Abdelhamid Zanzouri.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-3927 du 22 décembre 2008.

Monsieur Bahri Rezig, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur général de l'agence nationale de la promotion de la recherche et de l'innovation, à compter du 11 octobre 2008.

Par décret n° 2008-3928 du 22 décembre 2008.

Monsieur Fethi El Khiri, professeur principal hors classe de l'enseignement, est chargé des fonctions de directeur général de l'office des œuvres universitaires pour le Centre, à compter du 1^{er} octobre 2008.

Conformément à l'article 3 (nouveau) de la loi n° 96-89 du 6 novembre 1996, modifiant la loi n° 88-136 du 3 décembre 1988, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.

Par décret n° 2008-3929 du 22 décembre 2008.

Monsieur Mohamed Abdelmanef Ben Abdrabba, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur général des études technologiques au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, à compter du 19 août 2008.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2008-3930 du 22 décembre 2008.

Madame Soufia Najai épouse Ezzedine, maître de recherche agricole, est maintenue en activité pour une année après atteinte de l'âge légal de mise à la retraite, à compter du 1^{er} janvier 2009.

Décret n° 2008-3931 du 30 décembre 2008, fixant les modalités et procédures d'application des dispositions de la loi n° 2008-79 du 30 décembre 2008 portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour poursuivre leurs activités.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, telle que modifié et complété par les textes subséquents,

Vu le code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, telle que modifié et complété par les textes subséquents,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, telle que modifié et complété par les textes subséquents, Vu la loi n° 95-34 du 17 mai 1995 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques,

Vu la loi n° 95-34 du 17 mai 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques,

Vu la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,

Vu la loi n° 2008-79 du 30 décembre 2008, portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour poursuivre leur activités,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie, tel que modifié et complété par les textes subséquents,

Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, tel que modifié et complété par les textes subséquents,

Vu l'avis du ministre des finances, du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger et du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Les entreprises totalement exportatrices telles que définies au paragraphe premier de l'article 10 du code d'incitations aux investissements, désirant bénéficier de l'avantage de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal national de sécurité sociale au sens des articles 1er et 2 de la loi n° 2008-79 du 30 décembre 2008 susvisée, doivent mentionner expressément la demande de bénéfice prévu par

la loi n° 2008-79 du 30 décembre 2008 susvisée, et ce, lors de la présentation auprès de l'inspection du travail territorialement compétente ou auprès de la direction générale de l'inspection du travail, selon le cas, d'une demande de réduction des heures du travail ou de mise en chômage technique conformément aux procédures prévues par les articles de 21 à 21 - 11 du code de travail.

Art. 2 - En cas d'acceptation de la commission de contrôle du licenciement régionale ou centrale, selon le cas, à la réduction des heures du travail de huit heures par semaine au minimum du nombre habituel des heures du travail auquel l'entreprise est soumise ou la mise en chômage technique pour des raisons résultant du ralentissement de leurs activités en rapport avec les marchés extérieurs, les services compétents du ministère chargé des affaires sociales transmettent une copie du procès verbal de la commission de contrôle du licenciement accompagnée d'une liste nominative des travailleurs concernés par la procédure à la commission consultative prévue par l'article 12 du présent décret.

Art. 3 - Les avantages prévus par les articles 1 et 2 de la loi n° 2008-79 du 30 décembre 2008 susvisée sont octroyés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales après avis de la commission consultative prévue par l'article 12 du présent décret.

Art. 4 - La reprise du travail selon le nombre d'heures par semaine ne permettant pas à l'entreprise de bénéficier de l'avantage prévu par l'article premier de la loi n° 2008-79 du 30 décembre 2008 susvisée ou la reprise des travailleurs mis en chômage technique suspendent le bénéfice des avantages accordés sur la base des articles 1 et 2 de la loi n° 2008-79 du 30 décembre 2008 susvisée. L'entreprise concernée doit, sans délai, en informer l'inspection du travail territorialement compétente ou la direction générale de l'inspection du travail, selon le cas, ainsi que la caisse nationale de sécurité sociale.

Art. 5 - En cas de non respect par l'entreprise de l'obligation de déclaration ou de non paiement des cotisations dues conformément aux articles 1 et 2 de la loi n° 2008-79 du 30 décembre 2008 susvisée durant la période de bénéfice de l'avantage, celui-ci est retiré et remboursé conformément à l'article 9 de la loi n° 2008-79 du 30 décembre 2008 susvisée.

Art. 6 - Les montants attribués aux travailleurs des sociétés concernées conformément aux articles 1 et 2 de la loi n° 2008-79 du 30 décembre 2008 susvisée sont considérés comme étant partie intégrante de leurs salaires et ne peuvent en aucun cas être restitués ou déduits de leurs droits légaux.

Art. 7 - Les dépenses relatives à l'avantage de prise en charge par l'Etat de la participation patronale au régime légal national de la sécurité sociale mentionné aux articles 1 et 2 de la loi n° 2008-79 du 30 décembre 2008 susvisée sont imputés sur des crédits inscrits au budget du ministère chargé des affaires sociales.

Les montants découlant de l'octroi de cet avantage sont versés au profit de la caisse nationale de sécurité sociale sur la base d'un état mensuel transmis par ladite caisse au ministère chargé des affaires sociales comprenant notamment le nombre de travailleurs concernés de chaque entreprise bénéficiaire de l'avantage et le montant des salaires déclarés à leur profit ainsi que le taux de la prise en charge par l'Etat et le montant résultant de cette prise en charge. Le ministère chargé des affaires sociales doit faire parvenir ces états mensuels approuvés aux services du ministère des finances.

Art. 8 - Pour bénéficier de l'avantage mentionné à l'article 6 de loi n° 2008-79 du 30 décembre 2008 susvisée relatif à la prise en charge par l'Etat du différentiel entre le taux d'intérêt du prêt de rééchelonnement et le taux moyen du marché monétaire, l'établissement de crédit doit faire parvenir à la commission mentionnée à l'article 12 du présent décret un dossier comprenant notamment:

- une copie du contrat de rééchelonnement conclu entre l'établissement de crédit et l'entreprise concernée,
- un tableau de remboursement des montants objet de rééchelonnement en principal et intérêts.

Art. 9 - Les montants de la prise en charge par l'Etat du différentiel entre le taux d'intérêt du prêt du rééchelonnement et le taux moyen du marché monétaire sont accordés par arrêté du ministre des finances sur avis de la commission consultative prévue par l'article 12 du présent décret.

Art. 10 - Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 2008-79 du 30 décembre 2008 susvisée, une convention sera conclue entre le ministre des finances et "la compagnie tunisienne de l'assurance du commerce extérieur" agissant pour son propre compte et pour le compte des établissements d'assurances qui exercent l'activité de l'assurance du commerce extérieur, et en vertu de laquelle, ladite compagnie sera chargée de la gestion du système de prise en charge par l'Etat des primes d'assurances dues au titre des contrats d'assurance des exportations des entreprises exportatrices.

Art. 11 - La convention citée à l'article 10 du présent décret détermine notamment :

- les procédures de la prise en charge par l'Etat des primes d'assurance sur la base d'un plan prévisionnel établi par la compagnie qui gère le système,
- les documents exigés pour bénéficier de la prise en charge par l'Etat des primes d'assurances,
- les opérations attribuées à la compagnie qui gère le système au niveau des procédures de souscription des contrats et les délais de remboursement des acomptes,
- la commission de gestion.

Art. 12 - Est créée auprès du ministre chargé de l'industrie, une commission consultative ayant pour mission de statuer sur les demandes de bénéfice de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal national de sécurité sociale ainsi que du différentiel entre le taux d'intérêt du prêt du rééchelonnement et le taux moyen du marché monétaire prévu par les articles 1, 2 et 6 de la loi n° 2008-79 du 30 décembre 2008 susvisée.

Art. 13 - La commission consultative visée à l'article 12 du présent décret est présidée par le ministre chargé de l'industrie ou son représentant et composée des membres suivants :

- un représentant du premier ministre,
- deux représentants du ministre des finances,
- un représentant du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger,
- un représentant du ministre du développement et de la coopération internationale,
- un représentant du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

- un représentant de la banque centrale de Tunisie.

Le président de la commission peut convoquer à la commission toute personne dont la présence à ses travaux serait utile.

Les membres de la commission consultative sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'industrie sur proposition des ministères et organismes concernés.

Art. 14 - La commission se réunit sur convocation de son président chaque fois qu'il est nécessaire et au moins une fois par semaine.

Les délibérations de la commission ne sont légales qu'en présence de la majorité de ses membres et les avis sont pris à la majorité des voix des membres présents.

Si le quorum n'est pas atteint, le président de la commission convoque de nouveau ses membres et la commission se réunit à la date prévue par son président et ce quelque soit le nombre des membres présents.

Toutefois, la présence des deux représentants du ministre des finances et le représentant de la banque centrale est obligatoire pour toutes les réunions de la commission.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la promotion des petites et moyennes entreprises relevant du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

Art. 15 - Le ministre des finances, le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 décembre 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION

Décret n° 2008-3932 du 22 décembre 2008, instituant une indemnité spécifique au profit du rapporteur général, des rapporteurs non contractuels et du secrétaire permanent relevant de l'instance nationale des télécommunications.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou compétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999 et la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et l'impôt sur les sociétés promulgué par la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, tel que modifié notamment par la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour l'année 2008,

Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et la loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008,

Vu le décret n° 2003-922 du 21 avril 2003, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'instance nationale des télécommunications,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Il est institué au profit du rapporteur général, des rapporteurs non contractuels et du secrétaire permanent relevant de l'instance nationale des télécommunications, une indemnité spécifique.

Art. 2 - L'indemnité visée à l'article premier du présent décret est servie mensuellement conformément au tableau suivant :

Qualité	Montant
Le rapporteur général	200 dinars par mois
Les rapporteurs non contractuels	150 dinars par mois
Le secrétaire permanent	50 dinars par mois

Art. 3 - L'indemnité spécifique est servie aux intéressés en sus des traitements et primes liées à leurs grades et emplois fonctionnels, qu'ils perçoivent dans leurs corps d'origine.

Art. 3 - Le ministre des finances et le ministre des technologies de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 décembre 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION

NOMINATION

Par décret n° 2008-3933 du 22 décembre 2008.

Monsieur Najib Skhiri, administrateur conseiller, est nommé directeur général de l'office des logements des personnels du ministère de l'éducation, et ce, à compter du 15 décembre 2008.

Par décret n° 2008-3934 du 23 décembre 2008.

Monsieur Ahmed Yaakoub, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service des crédits à la direction des services communs à la direction régionale de l'éducation et de la formation à Kébili.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2008-3935 du 22 décembre 2008.

Monsieur Mustapha Enneifer, inspecteur général de l'éducation, chargé de mission au cabinet du ministre de l'éducation et de la formation, est maintenu en activité pour une troisième année, à compter du 1^{er} janvier 2009.

Par décret n° 2008-3936 du 22 décembre 2008.

Monsieur Jilani Dridi, inspecteur des écoles préparatoires et des lycées secondaires chargé des fonctions de directeur des examens et concours professionnels à la direction générale des examens au ministère de l'éducation et de la formation, est maintenu en activité pour une deuxième année, à compter du 1^{er} janvier 2009.

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE

Décret n° 2008-3937 du 22 décembre 2008, fixant les critères et modalités de prélèvement des échantillons biologiques dans le cadre de la lutte contre le dopage dans le sport.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Vu la loi organique n° 95-11 du 6 février 1995, relative aux structures sportives, ensembles les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2006-79 du 18 décembre 2006,

Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,

Vu la loi n° 90-79 du 7 août 1990, portant création du laboratoire national de contrôle des médicaments,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire,

Vu la loi n° 92-52 du 18 mai 1992, relative aux stupéfiants, ensembles les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 98-101 du 30 novembre 1998,

Vu la loi n° 94-104 du 3 août 1994, portant organisation et développement de l'éducation physique et des activités sportives, telle que modifiée par la loi n° 2005-64 du 27 juillet 2005,

Vu la loi n° 2003-52 du 29 juillet 2003, portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne à la convention contre le dopage et son protocole additionnel adoptés par le conseil de l'Europe,

Vu la convention contre le dopage et son protocole additionnel adoptés par le conseil de l'Europe à Strasbourg le 16 novembre 1989 et à Varsovie le 12 septembre 2002,

Vu la loi n° 2006-61 du 28 octobre 2006, portant approbation de la convention internationale de lutte contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 lors de la 33^{ème} session de la conférence générale de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture,

Vu la convention internationale de lutte contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 lors de la 33^{ème} session de la conférence générale de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture,

Vu la loi n° 2007-54 du 8 août 2007, relative à la lutte contre le dopage dans le sport,

Vu le décret n° 70-177 du 26 mai 1970, portant création et organisation de la société des courses, ensembles les textes qui l'ont modifié notamment le décret n° 2002-26 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 93-1155 du 17 mai 1993, portant code de déontologie médicale,

Vu le décret n° 98-1384 du 30 juin 1998, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement du laboratoire national de contrôle des médicaments, tel que modifié et complété par le décret n° 99-2842 du 27 décembre 1999,

Vu le décret n° 2003-2419 du 24 novembre 2003, portant ratification de l'adhésion de la République Tunisienne à la convention contre le dopage et son protocole additionnel adoptés par le conseil de l'Europe,

Vu le décret n° 2006-3052 du 20 novembre 2006, portant ratification de la convention internationale de lutte contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 lors de la 33^{ème} session de la conférence générale de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture,

Vu le décret n° 2008-103 du 16 janvier 2008, fixant l'organisation ainsi que les modalités de fonctionnement de l'agence nationale de lutte contre le dopage,

Vu l'avis du ministre de la santé publique,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier - Le présent décret fixe les critères et les modalités de prélèvement des échantillons biologiques dans le cadre de la lutte contre le dopage dans le sport concernant les personnes et les animaux utilisés dans le sport y compris les courses de chevaux.

Art. 2 - Les opérations de prélèvement des échantillons biologiques des personnes et des animaux utilisés dans le sport sont effectuées de manière programmée ou inopinée, selon les étapes successives suivantes :

- une phase qui précède les opérations de prélèvement des échantillons, pendant laquelle l'équipe de contrôle procède à sélectionner les personnes ou les animaux utilisés dans le sport et à les informer de l'obligation de se soumettre aux opérations de prélèvement ou à informer les responsables des animaux de l'obligation de les soumettre à l'opération de prélèvement des échantillons biologiques,

- une phase concomitante avec les opérations de prélèvement des échantillons biologiques, pendant laquelle l'équipe de contrôle procède à préparer et à exécuter le prélèvement des échantillons,

- une phase qui suit les opérations de prélèvement des échantillons, pendant laquelle l'équipe de contrôle procède à conserver les échantillons prélevés et accomplir les procédures de leur transport au laboratoire chargé d'effectuer les analyses.

CHAPITRE II

De la sélection et l'information des personnes

Section 1 : de la sélection des sportifs

Art. 3 - L'agence nationale de lutte contre le dopage fixe dans son programme annuel de contrôle antidopage dûment approuvé par le ministre chargé des sports, la liste des sports, activités et espaces sportifs concernés par le contrôle.

En cas de nécessités, des opérations de contrôle non inscrites dans le programme annuel peuvent être effectuées, après approbation du ministre chargé des sports sur initiative de l'agence ou à la demande des fédérations sportives concernées ou l'organisme chargé de l'organisation des courses de chevaux.

Les opérations de contrôle au sein des différents espaces sportifs ouverts au public, qu'elles soient programmées ou inopinées, ne peuvent être effectuées que sur ordre de l'agence nationale de lutte contre le dopage.

Art. 4 - L'agence nationale de lutte contre le dopage établit le calendrier des opérations de contrôle après collecte des données nécessaires auprès des fédérations et associations sportives, concernant le calendrier des rencontres officielles et non officielles et les stages de préparation des équipes nationales ou des associations sportives civiles inclus dans le programme annuel de contrôle. Ce calendrier fixe la date et l'heure du déroulement des rencontres ou stages.

Les fédérations et les associations sportives informent l'agence de toutes les modifications à introduire au sein du calendrier des rencontres officielles et non officielles et les stages de préparation sus-indiqués.

Art. 5 - Les opérations de contrôle visent les sportifs licenciés auprès des fédérations sportives, ainsi que tout sportif participant à une manifestation sportive autorisée ou tout sportif se trouvant à l'intérieur d'un espace sportif public ou privé ouvert au public.

Art. 6 - L'agence nationale de lutte contre le dopage établit le calendrier des opérations de contrôle selon des critères dont :

- l'effort physique exigé par le sport concerné et l'effet potentiel d'amélioration de la performance sportive ou des capacités physiques de manière artificielle que peut apporter l'utilisation des substances et méthodes interdites,

- les statistiques disponibles sur le dopage et les cas positifs enregistrés selon le type de sport ou d'activité sur les plans national et international,

- le calendrier des compétitions officielles et non officielles et les stages de préparation.

Art. 7 - L'agence nationale de lutte contre le dopage procède à soumettre les personnes aux opérations de prélèvement des échantillons selon une modalité parmi les suivantes :

- cibler une catégorie déterminée de sportifs,
- sélectionner un nombre de sportifs inscrits sur la liste des participants aux compétitions sportives officielles ou non officielles incluses au sein du programme annuel de contrôle,

- Effectuer un nombre de visites inopinées aux différents espaces sportifs publics ou privés ouverts au public.

Art. 8 - La liste des sportifs ciblés par les procédures de lutte contre le dopage est fixée selon des critères et indices qui concernent l'état de santé du sportif, son rendement et ses résultats sportifs dont notamment :

- l'état de santé du sportif,
- le retrait ou l'absence du sportif pendant une compétition sportive,
- le départ à la retraite ou le retour à l'activité après une période de retraite,
- la constatation d'un comportement ou indice suggérant un dopage,
- la constatation d'une soudaine amélioration significative des performances d'un sportif ou d'un groupe de sportifs,
- le changement constant apporté aux lieux destinés aux stages et entraînements,
- historique du rendement du sportif et ses performances,
- résultats antécédents dans le cadre de la lutte contre le dopage,
- réhabilitation du sportif après une période de suspension,
- informations fiables provenant d'un tiers.

Art. 9 - Les sportifs indiqués au deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret sont sélectionnés selon le classement des compétiteurs ou par tirage au sort, en tenant compte du nombre de sportifs à soumettre au prélèvement des échantillons biologiques prévu par le règlement en vigueur relatif à l'organisation de la compétition sportive concernée.

Section 2 - De l'information des sportifs et leurs encadreurs

Art. 10 - Le médecin responsable du prélèvement des échantillons veille à informer le sportif sélectionné à se soumettre à l'opération du prélèvement de l'échantillon biologique.

Le sportif est informé du moment de prélèvement de l'échantillon biologique par le procès-verbal du prélèvement des échantillons biologiques prévu par la législation en vigueur relative à la lutte contre le dopage dans le sport.

Art. 11 - Le médecin responsable du prélèvement des échantillons veille à ce que le procès-verbal de prélèvement des échantillons biologiques contienne l'information du sportif sélectionné pour se soumettre à cette opération des données suivantes :

- l'obligation pour le sportif de se soumettre à l'opération de prélèvement de l'échantillon biologique et les poursuites pouvant être engagées en cas de son refus,

- la nature de l'opération et les conditions nécessaires avant le prélèvement,

- les droits du sportif y compris le droit d'avoir un représentant ou un interprète durant la période de l'opération de prélèvement des échantillons, d'obtenir de renseignements supplémentaires sur le processus de prélèvement de l'échantillon, et de demander un délai pour se présenter au poste réservé pour ces opérations au sein de l'espace sportif, pour des raisons valables,

- les obligations du sportif y compris l'obligation de demeurer en permanence à la disposition des membres de l'équipe de contrôle désignés par l'agence nationale de lutte contre le dopage et sous leur contrôle durant toute la période nécessaire pour le prélèvement de l'échantillon et la présentation de sa licence sportive ou toute pièce prouvant son identité sportive,

- la présence au poste réservé pour le prélèvement des échantillons biologiques au sein de l'espace sportif au moment fixé par le procès-verbal d'information, à l'exception des cas de retard pour des raisons valables,

- l'endroit du poste réservé pour le prélèvement des échantillons biologiques au sein de l'espace sportif.

Art. 12 - Dès l'information du sportif de l'obligation de se soumettre à l'opération de prélèvement de l'échantillon biologique, le moment et l'endroit de son accomplissement, les membres des équipes de contrôle veillent à :

- garder le sportif sous leur vigilance en permanence à l'intérieur de l'espace sportif à compter du moment de son information, et jusqu'à ce que les phases de prélèvement et de conservation des échantillons soient terminées,

- vérifier l'identité du sportif invité à se soumettre à l'opération de prélèvement de l'échantillon biologique dont le nom est inscrit sur le procès-verbal d'information.

Tout défaut de confirmation de l'identité du sportif devra être noté par le médecin responsable de l'opération de prélèvement de l'échantillon biologique sur le procès-verbal de cette opération.

Art. 13 - Le médecin responsable de l'opération de prélèvement de l'échantillon biologique examine toute demande présentée par le sportif ou le médecin de la structure sportive portant report du moment de présence au poste réservé à cette opération dans les soixante (60) minutes qui suivent le moment d'information de l'obligation de se soumettre à cette obligation.

Le médecin responsable de cette opération consigne la demande de report ainsi que sa décision d'acceptation ou de refus dans le procès-verbal de prélèvement des échantillons biologiques.

Art. 14 - La demande de report prévue par l'article 13 du présent décret pourra être acceptée dans les cas justifiant le report dont :

- monter sur le podium et participer à la cérémonie de victoire,
- participer à des engagements médiatiques,
- participer à d'autres compétitions,
- effectuer une récupération après efforts,
- se soumettre à un traitement médical nécessaire,
- chercher un représentant ou un interprète pour le sportif.

Art. 15 - Le médecin responsable de l'opération de prélèvement de l'échantillon biologique annoté sur le procès-verbal de cette opération tout ce qui pourrait exiger un examen supplémentaire concernant les circonstances et les motifs du report du moment de présence au poste réservé au prélèvement des échantillons biologiques où les raisons pour quitter le poste après son arrivée.

Art. 16 - Est interdit d'accepter toute demande de report du délai de présence au poste réservé pour le prélèvement des échantillons biologiques quelque soit le motif, en cas où les membres de l'équipe de contrôle n'arrivent pas à contrôler en permanence le sportif concerné durant la période allant du moment de son information de l'obligation de se soumettre à l'opération du prélèvement de l'échantillon biologique et le moment effectif du prélèvement y compris la période du report du délai.

Art. 17 - Lorsqu'un sportif ne se présente pas au poste réservé pour le prélèvement des échantillons biologiques au moment indiqué sur le procès-verbal d'information, le médecin responsable de l'opération de prélèvement de l'échantillon biologique accorde au sportif concerné un délai supplémentaire ne dépassant pas les trente (30) minutes au maximum avant de quitter l'espace sportif.

Si le sportif concerné se présente pour donner l'échantillon biologique après le temps additionnel sus-indiqué, le médecin responsable de l'opération poursuivra la procédure de prélèvement de l'échantillon. Il est tenu obligatoirement d'annoter sur le procès-verbal de prélèvement des échantillons biologiques les détails du retard d'arrivée du sportif au poste réservé pour le prélèvement des échantillons biologiques.

Section 3 - Du refus de l'obligation de se soumettre au prélèvement des échantillons biologiques

Art. 18 - Est considéré refus de l'obligation de se soumettre au prélèvement des échantillons biologiques :

- l'absence induite à une force majeure pour se présenter au poste réservé pour le prélèvement des échantillons biologiques,

- tout comportement émanant du sportif ou les encadreurs de l'association sportive dont le sportif relève, qui est susceptible d'affecter la régularité des procédures ou d'entraîner un possible acte de se soustraire à cette obligation.

Art. 19 - Les membres des équipes de contrôle chargés de contrôler les sportifs sélectionnés pour se soumettre aux opérations de prélèvement des échantillons signalent immédiatement au médecin responsable de ces opérations tous les actes ou toutes les tentatives émanant des sportifs ou leurs encadreurs ayant pour objet de se soustraire ou de falsifier les procédures exigées.

Art. 20 - Dès qu'il soit informé, le médecin responsable du prélèvement des échantillons biologiques signale tous les actes observés ayant pour conséquence la non soumission du sportif à l'opération de prélèvement de l'échantillon biologique.

Toutes les informations relatives au refus sont obtenues de toutes les sources possibles ayant trait.

Le médecin responsable de l'opération de prélèvement des échantillons biologiques est tenu de :

- signaler tout acte susceptible de compromettre la régularité des procédures,
- obtenir toutes les informations nécessaires ayant trait au refus, y compris les informations provenant des personnes présentes au sein de l'espace de jeux et ses accessoires, pour s'assurer que l'acte puisse être présenté comme preuve éventuelle sur le refus.

- établir les pièces appropriées pour signaler le refus.

Art. 21 - En cas de constatation d'une tentative de refus ou de falsification de la régularité des procédures, le médecin responsable des opérations de prélèvement des échantillons biologiques informe le sportif concerné des poursuites et des procédures et sanctions disciplinaires pouvant être prises à son encontre conformément à la législation en vigueur relative à la lutte contre le dopage dans le sport.

Art. 22 - Le médecin responsable de l'opération de prélèvement de l'échantillon biologique poursuivra la procédure de prélèvement de l'échantillon, s'il aura l'occasion et il annotera les actes relatifs au refus sur le procès-verbal de cette opération.

CHAPITRE III

Du prélèvement des échantillons biologiques

Section 1 - des modalités et procédures du prélèvement des échantillons biologiques

Art. 23 - Les échantillons biologiques pouvant être prélevés du corps du sportif pour les analyser au sein du laboratoire chargé par l'agence nationale de lutte contre le dopage sont des échantillons d'urine ou des échantillons de sang.

Art. 24 - Le médecin responsable des opérations de prélèvement des échantillons biologiques et ses assistants parmi les membres de l'équipe de contrôle veillent à garantir les droits des sportifs en les soumettant aux opérations de prélèvement des échantillons biologiques conformément aux critères de salubrité et de propreté et en respectant leur intégrité physique et leurs états psychologiques.

Art. 25 - Le prélèvement des échantillons biologiques est effectué au sein des espaces spécialement aménagés pour ces opérations qui garantissent le respect de la dignité physique et privée du sportif. Ces espaces ne doivent pas être utilisés pour d'autres fins.

Le médecin responsable des opérations de prélèvement des échantillons et ses assistants parmi les membres de l'équipe de contrôle utilisent les outils qui respectent les critères suivants :

- comprendre un système de numérotation unique intégré sur chaque flacon, container, tube ou tout autre outil utilisé pour conserver l'échantillon biologique prélevé du sportif,

- comporter un système de scellage qui permet de constater toute tentative de falsification ou de changement de son contenu,

- garantir la protection totale de l'identité du sportif,
- être propres et bien scellés avant leur utilisation.

Art. 26 - Les opérations de prélèvement des échantillons biologiques sont effectuées en présence du médecin responsable de ces opérations et ses assistants parmi les membres de l'équipe de contrôle dûment autorisés.

Il est exigé que le membre de l'équipe de contrôle chargé d'assister à l'opération de prélèvement de l'échantillon soit du même sexe que le sportif invité à donner l'échantillon.

Ces opérations peuvent être effectuées en présence d'autres personnes dans l'un des cas suivants :

- si le sportif concerné demande la présence d'un représentant ou d'un interprète durant les différentes phases du prélèvement de l'échantillon biologique à l'exception de la période nécessaire pour le sportif d'uriner,

- si le sportif mineur ou le médecin responsable ou le membre de l'équipe demandent la présence d'un représentant pour superviser l'accompagnateur durant la période où le sportif mineur est entrain de donner l'échantillon d'urine. Le représentant n'est pas autorisé à superviser l'opération d'uriner sauf s'il est sollicité par le sportif mineur,

- en cas de présence d'un observateur indépendant relevant d'une instance internationale concernée par la lutte contre le dopage dans le sport.

Art. 27 - L'opération de prélèvement des échantillons biologiques est effectuée, dans ses différentes phases, sous le contrôle du médecin dûment autorisé par l'agence nationale de lutte contre le dopage.

Le médecin concerné procède à :

- s'assurer que le sportif concerné est en connaissance de ses droits et obligations prévus par le présent décret.

- donner au sportif concerné la possibilité de s'hydrater de l'eau ou d'autres liquides autorisés selon les standards internationaux.

Art. 28 - Le sportif invité à donner l'échantillon biologique n'est pas autorisé à quitter l'espace réservé pour cette opération que sous la surveillance permanente d'un membre de l'équipe de contrôle après autorisation du médecin responsable de ces opérations moyennant une demande du sportif concerné comportant obligatoirement :

- le motif de quitter l'espace réservé au prélèvement des échantillons,
- le temps de retour à cet espace.

Le médecin responsable de ces opérations annote ces données sur le procès-verbal de prélèvement des échantillons.

Art 29 - En cas de constatation d'une tentative de falsification ou d'altération de la régularité des procédures de prélèvement et de présentation de l'échantillon biologique, le médecin responsable de cette opération appliquera les procédures prévues par les articles 21 et 22 du présent décret.

Art. 30 - Si le médecin responsable de l'opération du prélèvement de l'échantillon biologique aura des doutes sur l'origine ou l'authenticité ou la densité de l'échantillon, il sera demandé au sportif de fournir un échantillon supplémentaire. Si le sportif refuse cette demande, le médecin procèdera à appliquer les procédures prévues par les articles 21 et 22 du présent décret.

Art. 31 - Le sportif ayant subi le prélèvement de l'échantillon biologique émet ses observations relatives aux conditions et procédures de cette opération et signe sur le procès-verbal du prélèvement des échantillons. Si le sportif est mineur, il sera substitué par son représentant prévu par l'article 26 du présent décret pour accomplir les procédures exigées.

Art. 32 - Le médecin responsable des opérations du prélèvement des échantillons biologiques délivre au sportif concerné une copie du procès-verbal du prélèvement de l'échantillon biologique après accomplissement des procédures d'annotation et de signature des observations.

Art. 33 - L'agence nationale de lutte contre le dopage procède à établir un guide sur les modalités et les procédures de prélèvement, de présentation et de conservation des échantillons d'urine ou de sang selon le cadre de contrôle. Ce guide sera approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la santé publique.

L'agence tiendra en compte lors de l'établissement du guide les dispositions spécifiques aux personnes handicapées telles que fixées par le présent décret en tenant compte des spécificités de chaque handicap.

Section 2 - Dispositions spéciales pour les personnes handicapées

Art. 34 - L'agence nationale de lutte contre le dopage veille, en collaboration avec les instances gérant les installations et les espaces sportifs, à satisfaire tous les besoins spécifiques pour les personnes handicapées invitées à donner des échantillons biologiques dans le cadre des opérations de contrôle antidopage.

Art. 35 - Le médecin responsable du prélèvement des échantillons biologiques, procède à apprécier le besoin de porter des modifications sur les procédures déterminées par le présent décret en ce qui concerne l'information du sportif handicapé, la modalité de donner l'échantillon y compris les équipements exigés et l'espace réservé pour cette opération sans pour autant affecter l'identité de l'échantillon, sa sécurité et son intégrité.

Le médecin annoté toutes les modifications exigées sur le procès-verbal de prélèvement des échantillons biologiques.

Art. 36 - Le sportif ayant un handicap physique ou un handicap sensoriel peut être assisté par son représentant durant la phase de prélèvement de l'échantillon, moyennant la demande du sportif et l'accord du médecin responsable de l'opération.

En cas d'indisponibilité d'un représentant du sportif handicapé, ce dernier peut demander l'assistance d'un membre de l'équipe de contrôle après accord du médecin responsable de l'opération.

Art. 37 - Pour les sportifs ayant un retard intellectuel, le médecin responsable du prélèvement des échantillons biologiques déterminera le besoin des sportifs concernés d'être accompagnés par leurs représentants durant la phase de prélèvement des échantillons ainsi que la nature de l'aide pouvant être fournie.

Le sportif ayant un retard intellectuel peut demander une assistance additionnelle de son représentant ou d'un membre de l'équipe de contrôle après accord du médecin responsable de l'opération du prélèvement de l'échantillon.

CHAPITRE IV

De la conservation et du transport des échantillons biologiques

Art. 38 - Le médecin responsable des opérations de prélèvement des échantillons biologiques, prend les précautions nécessaires pour conserver les échantillons prélevés des sportifs dès leur sortie du poste réservé pour ces opérations. Il procède à sceller chaque échantillon en présence du sportif ayant subi l'acte de prélèvement de cet échantillon, et à accomplir les procédures de leur transport au laboratoire chargé d'effectuer les analyses demandées.

L'échantillon prélevé du sportif doit être conservé dans deux flacons « A » et « B » identifiés par un code confidentiel. La répartition de l'échantillon se fait dans les deux flacons conformément aux normes internationales de prélèvement.

Art. 39 - Le médecin responsable du prélèvement des échantillons biologiques détermine le type de l'analyse de laboratoire demandé pour chaque échantillon.

Art. 40 - L'agence nationale de lutte contre le dopage veille à assurer les conditions et les moyens matériels permettant de transporter les échantillons biologiques au laboratoire chargé d'effectuer les analyses selon des normes qui garantissent la sécurité et l'abréviation des délais.

L'agence peut conclure des conventions avec un établissement public ou privé pour assurer le transport des échantillons biologiques.

Art. 41- Dès l'achèvement des opérations inscrites sur la mission de contrôle, le médecin responsable du prélèvement des échantillons biologiques veille à délivrer les échantillons à l'établissement chargé de les transporter au laboratoire chargé par l'agence après leur scellage et leur conservation à l'intérieur d'une enveloppe fermée et scellée portant le cachet de l'agence.

Cette enveloppe comporte la mention « confidentiel / contrôle antidopage » et l'adresse du laboratoire agréé par l'agence. Elle est accompagnée par un bordereau d'envoi indiquant le nombre des flacons à transporter et leurs codes confidentiels.

Art. 42 - Est interdite toute annotation d'une donnée pouvant identifier le sportif ou la manifestation sportive au titre de laquelle les échantillons ont été prélevés sur les flacons destinés à conserver les échantillons à transférer au laboratoire ou sur le bordereau d'envoi prévu par l'article 41 sus-indiqué.

Art. 43 - L'agence nationale de lutte contre le dopage établit un système d'enregistrement et de documentation des différentes étapes du prélèvement, du transport et de la confirmation de réception des échantillons biologiques.

Dès la réception des échantillons biologiques à analyser, le laboratoire chargé des analyses s'assure de leur conformité aux conditions techniques spécifiques à l'analyse demandée et délivre à l'agence un accusé de réception indiquant le nombre des échantillons effectivement reçus ainsi que leurs codes confidentiels.

En cas de non-conformité de l'un des échantillons biologiques aux conditions techniques susvisées, le laboratoire concerné doit la signaler sur l'accusé de réception et renvoyer le ou les échantillons non conformes à l'établissement chargé de leur transport et en aviser l'agence nationale de lutte contre le dopage afin qu'elle prenne les mesures nécessaires.

Art. 44 - En cas de constatation d'une non conformité entre les données inscrites sur le bordereau d'envoi des échantillons et les données inscrites sur l'accusé de réception prévu à l'article 43 du présent décret concernant les flacons effectivement reçus par le laboratoire, l'agence nationale de lutte contre le dopage procède aux investigations et prend les mesures nécessaires y compris l'invalidation des échantillons en cause.

CHAPITRE V

Dispositions spéciales pour les animaux utilisés dans le sport

Art. 45 - Des contrôles inopinés ou programmés afin de prélever des échantillons biologiques des animaux utilisés dans le sport y compris les courses de chevaux identifiés et enregistrés auprès d'une structure sportive ou de l'organe chargé de l'organisation des courses de chevaux, peuvent être effectués dans les espaces destinés aux entraînements ou les lieux d'élevage selon des ordres de missions établis par l'agence nationale de lutte contre le dopage.

Art. 46 - Les propriétaires des animaux utilisés dans le sport ou les courses de chevaux sont tenus d'informer l'agence nationale de lutte contre le dopage sur les espaces et les lieux réservés à l'élevage ou l'entraînement des animaux ainsi que tous les changements enregistrés à ce sujet dans un délai de trois (3) jours au maximum à partir du changement des lieux par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant une trace écrite.

Art. 47 - En cas d'accomplissement d'une opération de contrôle dans le cadre d'une manifestation sportive officielle organisée par une structure sportive ou l'organe chargé de l'organisation des courses de chevaux, le médecin vétérinaire responsable de l'opération procède à prélever des échantillons biologiques dont le nombre est fixé selon le régime appliqué dans chaque manifestation sportive.

Art. 48 - A l'exception des courses de chevaux, la liste des animaux utilisés dans le sport à soumettre aux opérations de prélèvement des échantillons biologiques est fixée selon les résultats des compétitions ou par tirage au sort.

Les animaux récompensés dans les compétitions sont soumis d'office aux opérations de prélèvement des échantillons biologiques.

Pour les animaux n'ayant pas été récompensés, le tirage au sort est effectué en présence du représentant de la partie qui organise la compétition et les responsables des animaux inscrits dans la liste de la compétition concernée.

Art. 49 - Pour les courses de chevaux, la liste des chevaux à soumettre aux opérations de prélèvement des échantillons biologiques est fixée par le conseil des commissaires aux courses prévu par les règlements portant organisation de la société des courses.

Le médecin vétérinaire chargé par l'agence nationale de lutte contre le dopage procède au prélèvement des échantillons biologiques des chevaux concernés conformément aux procédures fixées par le présent décret.

Art. 50 - Le médecin vétérinaire responsable des opérations de prélèvement des échantillons biologiques doit informer les entraîneurs ou les responsables des animaux utilisés dans la manifestation sportive du moment fixé pour présenter les animaux concernés à l'espace aménagé pour le prélèvement des échantillons biologiques.

Art. 51 - Les échantillons biologiques sont prélevés des animaux utilisés dans le sport à l'intérieur du poste aménagé pour ces opérations, sous le contrôle d'un médecin vétérinaire chargé par l'agence nationale de lutte contre le dopage. Il est assisté par les membres de l'équipe de contrôle dûment autorisés.

Le médecin vétérinaire, peut demander l'assistance de l'entraîneur ou l'accompagnateur de l'animal pour accomplir l'opération de prélèvement de l'échantillon biologique.

Les équipements utilisés dans le prélèvement des échantillons doivent respecter les conditions de salubrité et de sécurité fixées par le laboratoire chargé d'effectuer les analyses demandées.

Art. 52 - L'échantillon est prélevé en présence de l'entraîneur de l'animal ou son responsable après vérification de l'identité de l'animal à partir des documents utilisés par les structures concernées.

L'entraîneur ou le responsable de l'animal émet ses observations relatives aux conditions et procédures de cette opération et signe sur le procès-verbal du prélèvement des échantillons.

En cas d'absence de l'entraîneur de l'animal ou son responsable pendant l'opération du prélèvement de l'échantillon, bien qu'ils soient informés, le médecin vétérinaire responsable de l'opération annote cette absence sur le procès-verbal du prélèvement des échantillons biologiques.

Art. 53 - Les échantillons pouvant être prélevés du corps de l'animal dans le cadre de la lutte contre le dopage sont les suivants :

- un échantillon de l'urine,
- un échantillon de sang,
- un autre échantillon du corps de l'animal,
- un échantillon des excréments de l'animal,
- une substance ou des substances consommées par l'animal.

Art. 54 - L'échantillon d'urine de l'animal est prélevé à l'intérieur de l'espace aménagé pour cette opération par le membre de l'équipe de contrôle dûment autorisé et sous le contrôle du médecin vétérinaire.

Le membre de l'équipe de contrôle mesure la quantité de l'échantillon et sa densité conformément aux critères appliqués par le laboratoire chargé des analyses par l'agence nationale de lutte contre le dopage.

Art. 55 - Le prélèvement de l'échantillon du sang de l'animal est effectué en cas d'empêchement de prélèvement d'un échantillon de son urine. Dans ce cas, l'échantillon de sang est obligatoirement prélevé par le médecin vétérinaire responsable de l'opération de contrôle. Ce dernier peut, en cas de nécessité, prélever un échantillon du sang de l'animal en sus de l'échantillon d'urine.

Art. 56 - L'échantillon du corps de l'animal ou de ses excréments ou des substances consommées par l'animal concerné est prélevé par le membre de l'équipe de contrôle dûment autorisé par ordre du médecin vétérinaire responsable de l'opération et sous son contrôle.

Art. 57 - Les animaux utilisés dans les sports concernés par le prélèvement des échantillons sont soumis en permanence sous la vigilance des membres de l'équipe de contrôle autorisés par l'agence nationale de lutte contre le dopage à partir du moment où leurs responsables sont informés jusqu'à l'achèvement des procédures de prélèvement de l'échantillon et sa conservation.

Art. 58 - En cas de constatation d'une tentative de faire sortir l'animal de l'espace dont il se trouve, ou de le soustraire du prélèvement de l'échantillon au moment fixé ou de lui remplacer par un autre animal ou toute falsification de la régularité des procédures, le médecin vétérinaire responsable de l'opération de prélèvement des échantillons veille à informer l'entraîneur ou le responsable de l'animal des poursuites et des procédures disciplinaires et des mesures qui peuvent être prises à son encontre et à l'encontre de l'animal concerné conformément à la législation en vigueur.

Il annote cette tentative sur le procès-verbal de prélèvement des échantillons biologiques.

Art. 59 - Dans les cas prévus par l'article 58 sus-indiqué, le médecin vétérinaire responsable de l'opération de prélèvement des échantillons biologiques poursuit l'accomplissement des procédures du prélèvement des échantillons si c'est possible et il annote cette opération sur le procès-verbal de prélèvement des échantillons biologiques.

Art. 60 - Le médecin vétérinaire rédige le procès-verbal du prélèvement des échantillons biologiques conformément au modèle fixé par les règlements en vigueur relatifs à la lutte contre le dopage dans le sport.

Le médecin vétérinaire délivre un exemplaire du procès-verbal à l'entraîneur de l'animal ou son responsable. En cas de refus de l'entraîneur de l'animal ou son responsable de prendre l'exemplaire ou en cas d'absence, l'agence nationale de lutte contre le dopage procède dans le jour qui suit l'opération de prélèvement de l'échantillon à envoyer un exemplaire de ce procès-verbal au propriétaire de l'animal par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant une trace écrite.

Art. 61 - Les échantillons biologiques prélevés des animaux utilisés dans le sport sont soumis dans leur conservation et leur transport aux dispositions du chapitre IV du présent décret.

Art. 62 - En cas de décès d'un animal utilisé dans le sport pendant la période de l'organisation de la manifestation sportive, le médecin vétérinaire procède immédiatement à prélever les échantillons nécessaires pour les analyses de laboratoire dans le cadre de dépistage de l'utilisation de substances ou méthodes interdites.

Art. 63 - L'agence nationale de lutte contre le dopage procède à établir un guide sur les modalités et les procédures de prélèvement et de conservation des échantillons des animaux utilisés dans le sport qui sera approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de l'agriculture.

Art. 64 - Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, le ministre de la santé publique et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 décembre 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 23 décembre 2008, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs 1^{er} degré de jeunesse et d'enfance.

Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 74-950 du 2 novembre 1974, portant statut particulier des personnels du corps de l'inspection pédagogique des ministères de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2007-1701 du 5 juillet 2007.

Arrête :

Article premier - Est ouvert, par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, un concours externe sur épreuves pour l'accès au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs 1^{er} degré de jeunesse et d'enfance, tel que prévu par l'article 11 (nouveau) du décret n° 2007-1701 du 5 juillet 2007 susvisé, et ce, pour les :

- professeurs principaux hors classe de jeunesse et d'enfance, professeurs principaux de jeunesse et d'enfance, professeurs hors classe de jeunesse et d'enfance et professeurs de jeunesse et d'enfance, titulaires dans leurs grades ayant obtenu l'agrégation ou des titres ou un diplôme équivalent et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté depuis leur nomination dans le grade de professeur principal de jeunesse et d'enfance ou de professeur de jeunesse et d'enfance,

- professeurs principaux hors classe de jeunesse et d'enfance et les professeurs principaux de jeunesse et d'enfance ayant obtenu la maîtrise, des titres ou un diplôme admis en équivalence, titulaires dans leurs grades et justifiant d'au moins sept (7) ans d'ancienneté depuis leur nomination dans le grade de professeur principal de jeunesse et d'enfance,

- professeurs hors classe de jeunesse et d'enfance et les professeurs de jeunesse et d'enfance ayant obtenu la maîtrise, des titres ou un diplôme admis en équivalence, titulaires dans leurs grades et justifiant d'au moins neuf (9) ans d'ancienneté depuis leur nomination dans le grade de professeur de jeunesse et d'enfance.

Art. 2 - L'arrêté portant ouverture du concours externe susvisé fixe :

- le nombre de postes à pourvoir,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date du déroulement des épreuves.

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent déposer leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :

- une photocopie de la carte d'identité nationale du candidat,
- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'acte de nomination du candidat dans son grade actuel,
- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat,
- un relevé détaillé des services civils accomplis par le candidat et certifié par le chef de l'administration,
- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de la maîtrise ou d'un diplôme équivalent et éventuellement les certificats obtenus par le candidat après la maîtrise ou équivalents.

Les demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration d'origine.

Art. 4 - Toute candidature contraire aux dispositions de l'article 3 susvisé ou parvenue après la date de clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée. La date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 5 - La liste des candidats admis à participer au concours externe sur épreuves susvisé est arrêtée définitivement par le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

Art. 6 - Le concours externe susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 7 - Le jury du concours est chargé de :

- étudier les dossiers de candidature et proposer la liste des candidats autorisés à participer au concours externe susvisé,
- examiner les rapports relatifs aux cas de fraude constatée dans toute étape du concours,
- examiner les résultats du concours et proposer la liste des candidats susceptibles d'être admis pour accéder au cycle de formation.

Le président du jury du concours peut constituer des sous-commissions techniques.

Art. 8 - Le concours externe susvisé vise à s'assurer du degré de maîtrise des pré-requis cognitifs, méthodologiques et comportementaux habilitant le candidat à suivre profitablement le cycle de formation. Il comporte les deux épreuves suivantes :

- une épreuve écrite d'admissibilité (durée quatre heures, coefficient 3) destinée à évaluer chez le candidat le degré d'appropriation des connaissances de base et portant sur un sujet tiré du programme fixé en l'annexe jointe à cet arrêté,
- une épreuve pratique pour l'admission (coefficient 2) destinée à évaluer la compétence pédagogique et éducationnelle du candidat, ses orientations et ses capacités d'adaptation et d'innovation. L'épreuve pratique consiste en séance d'animation socio-éducative en présence d'un jury et suivie d'un entretien concernant la séance des questions éducatives et pédagogiques. Cette épreuve est destinée à évaluer la compétence communicationnelle du candidat.

L'épreuve écrite est rédigée obligatoirement en langue arabe. L'épreuve pratique se déroule indifféremment en langue arabe ou en langue française, selon le choix du candidat.

Art. 9 - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves d'aucun document de quelque nature que ce soit.

Art. 10 - L'épreuve écrite est soumise séparément à une double correction, chaque correcteur attribue à l'épreuve une note chiffrée variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux correcteurs ensemble. S'il n'y a pas accord, un troisième correcteur est appelé à évaluer l'épreuve, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de la note attribuée par le troisième correcteur et la meilleure des deux notes précédentes.

Art. 11 - Nul n'est admis à subir l'épreuve pratique s'il n'a obtenu au moins une note égale à huit (8) sur vingt (20) à l'épreuve écrite.

Le jury du concours établit une liste des candidats admis à passer l'épreuve pratique pour l'admission, et ce, sur la base du nombre de postes à pourvoir plus un nombre supplémentaire dans la limite de 50% des postes précités.

Art. 12 - Toute note inférieure à huit (8) sur vingt (20) à l'épreuve pratique est éliminatoire.

Art. 13 - Toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée à chacune des étapes du concours, entraîne l'annulation des épreuves du candidat et l'éventuelle interdiction de participer pendant cinq (5) ans au maximum au concours externe sur épreuves pour l'accès au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs 1er degré de jeunesse et d'enfance. Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

Art. 14 - Après le déroulement de l'épreuve pratique, le jury du concours procède au classement définitif des candidats par ordre de mérite sur la base du total des notes des épreuves ensemble suivant le coefficient de chaque épreuve. Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même total de points, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 15 - Le jury du concours propose au ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique une liste principale des candidats susceptibles d'être admis pour l'accès au cycle de formation et une liste complémentaire par ordre de mérite comprenant 10% du nombre de postes à pourvoir.

Art. 16 - La liste des candidats admis au concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs 1er degré de jeunesse et d'enfance ainsi que la liste complémentaire sont arrêtées définitivement par le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

Art. 17 - L'administration convoque les candidats admis au concours externe sur épreuves pour intégrer le cycle de formation par lettres individuelles. Au terme du délai maximum de quinze (15) jours après la date de convocation, l'administration doit mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, le candidat défaillant en l'invitant à rejoindre l'administration, faute de quoi, il est radié de la liste des candidats admis au concours externe sur épreuves sus-indiqué et remplacé par un candidat inscrit par ordre de mérite sur la liste complémentaire. Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai de trois (3) mois après la proclamation de la liste principale.

Art. 18 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 décembre 2008.

Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique

Samir Labidi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme du concours externe sur épreuves pour l'accès au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs du 1er degré de jeunesse et d'enfance

I- Les approches théoriques de l'animation socio-éducative :

- 1- l'approche psycho éducative
- 2- l'approche behavioriste
- 3- l'approche sociale
- 4- l'approche psycho sociale

II- Les approches pédagogiques de l'animation socio-éducative :

- 1- pédagogie par objectifs
- 2- l'approche transdisciplinaire
- 3- l'approche communicationnelle
- 4- l'approche évolutive
- 5- l'approche de gestion par objectifs
- 6- l'approche par projet et projet de l'établissement
- 7- l'approche basée sur les résultats
- 8- l'animation de proximité

III- Techniques et méthodes de l'animation socio-éducative :

- 1- la conférence
- 2- le colloque orienté
- 3- le colloque libre
- 4- techniques de la discussion
- 5- le brain storming
- 6- groupe d'échange des idées
- 7- la table ronde
- 8- étude de cas
- 9- jeux de rôles
- 10- le Panel
- 11- l'exercice
- 12- l'atelier d'étude

VI- L'évaluation pour les écoles éducatives :

- Méthodes et mécanismes de l'évaluation et de redressement dans le champ de l'animation socio-éducative pour la jeunesse

V- Problèmes des jeunes :

- 1- les jeunes et la communication
- 2- les jeunes et modernisme
- 3- les jeunes et la citoyenneté
- 4- les jeunes et l'identité et problématique d'interculturalité
- 5- les jeunes et les phénomènes des nouveaux comportements
- 6- les jeunes et le développement
- 7- les jeunes et le temps libre et le temps de loisirs
- 8- les jeunes et les mutations sociales

9- les jeunes et les pratiques culturelles et les expressions modernes

VI- Dynamiques des groupes et leader ship :

VII- Politique nationale dans le domaine de la jeunesse :

- 1- paris et défis dans la vie des jeunes en Tunisie
- 2- champs d'application des objectifs de la politique dans le domaine de la jeunesse
- 3- le partenariat et le travail en réseaux comme approches des affaires des jeunes

Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 23 décembre 2008, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs 1er degré de la jeunesse et d'enfance.

Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 74-950 du 2 novembre 1974, portant statut particulier des personnels du corps de l'inspection pédagogique des ministères de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique et des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2007-1701 du 5 juillet 2007,

Vu l'arrêté du 23 décembre 2008, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs 1er degré de la jeunesse et d'enfance.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, le 21 février 2009 et jours suivants, un concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs 1er degré de la jeunesse et d'enfance.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinq (5)

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 21 janvier 2009.

Tunis, le 23 décembre 2008.

Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique

Samir Labidi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 23 décembre 2008, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs 1^{er} degré de l'éducation physique et des sports.

Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Vu la loi n° 83-12 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 74-950 du 2 novembre 1974, portant statut particulier des personnels du corps de l'inspection pédagogique des ministères de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2007-1701 du 5 juillet 2007

Arrête :

Article premier - Est ouvert, par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, un concours externe sur épreuves pour l'accès au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs 1^{er} degré de l'éducation physique et des sports, tel que prévu par l'article 11 (nouveau) du décret n° 2007-1701 du 5 juillet 2007 susvisé, et ce, pour les :

- professeurs principaux hors classe de l'éducation physique, professeurs principaux de l'éducation physique, professeurs hors classe de l'éducation physique et professeurs de l'éducation physique, titulaires dans leurs grades ayant obtenu l'agrégation ou des titres ou un diplôme équivalent et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté depuis leur nomination dans le grade de professeur principal de l'éducation physique ou de professeur de l'éducation physique,

- professeurs principaux hors classe de l'éducation physique et les professeurs principaux de l'éducation physique ayant obtenu la maîtrise, des titres ou un diplôme admis en équivalence, titulaires dans leurs grades et justifiant d'au moins sept (7) ans d'ancienneté depuis leur nomination dans le grade de professeur principal de l'éducation physique,

- professeurs hors classe de l'éducation physique et les professeurs de l'éducation physique ayant obtenu la maîtrise, des titres ou un diplôme admis en équivalence, titulaires dans leurs grades et justifiant d'au moins neuf (9) ans d'ancienneté depuis leur nomination dans le grade de professeur de l'éducation physique,

Art. 2 - L'arrêté portant ouverture du concours externe susvisé fixe :

- le nombre de postes à pourvoir,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date du déroulement des épreuves.

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent déposer leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :

- une photocopie de la carte d'identité nationale du candidat,

- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'acte de nomination du candidat dans son grade actuel,

- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat,

- un relevé détaillé des services civils accomplis par le candidat et certifié par le chef de l'administration,

- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de la maîtrise ou d'un diplôme équivalent et éventuellement les certificats obtenus par le candidat après la maîtrise ou équivalents.

Les demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration d'origine.

Art. 4 - Toute candidature contraire aux dispositions de l'article 3 susvisé ou parvenue après la date de clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée. La date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 5 - La liste des candidats admis à participer au concours externe sur épreuves susvisé est arrêtée définitivement par le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

Art. 6 - Le concours externe susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 7 - Le jury du concours est chargé de :

- étudier les dossiers de candidature et proposer la liste des candidats autorisés à participer au concours externe susvisé,

- examiner les rapports relatifs aux cas de fraude constatée dans toute étape du concours,

- examiner les résultats du concours et proposer la liste des candidats susceptibles d'être admis pour accéder au cycle de formation.

Le président du jury du concours peut constituer des sous commissions techniques.

Art. 8 - Le concours externe susvisé vise à s'assurer du degré de maîtrise des pré-requis cognitifs, méthodologiques et comportementaux habilitant le candidat à suivre profitablement le cycle de formation. Il comporte les deux épreuves suivantes :

- une épreuve écrite d'admissibilité (durée quatre heures, coefficient 3) destinée à évaluer chez le candidat le degré d'appropriation des connaissances de base et portant sur un sujet tiré du programme fixé dans l'annexe jointe à cet arrêté,

- une épreuve pratique pour l'admission (coefficient 2) destinée à évaluer la compétence pédagogique et éducationnelle du candidat, ses orientations et ses capacités d'adaptation et d'innovation. L'épreuve pratique consiste en une leçon d'éducation physique en présence d'un jury et suivie d'un entretien concernant la leçon des questions éducatives et pédagogiques. Cette épreuve est destinée à évaluer la compétence communicationnelle du candidat.

L'épreuve écrite est rédigée obligatoirement en langue arabe. L'épreuve pratique se déroule indifféremment en langue arabe ou en langue française, selon le choix du candidat.

Art. 9 - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves d'aucun document de quelque nature que ce soit.

Art. 10 - L'épreuve écrite est soumise séparément à une double correction, chaque correcteur attribue à 1 épreuve une note chiffrée variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux correcteurs ensemble. S'il n'y a pas accord, un troisième correcteur est appelé à évaluer l'épreuve, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de la note attribuée par le troisième correcteur et la meilleure des deux notes précédentes.

Art. 11 - Nul n'est admis à subir l'épreuve pratique s'il n'a obtenu au moins une note égale à huit (8) sur vingt (20) à l'épreuve écrite.

Le jury du concours établit une liste des candidats admis à passer l'épreuve pratique pour l'admission, et ce, sur la base du nombre de postes à pourvoir plus un nombre supplémentaire dans la limite de 50 % des postes précités.

Art. 12 - Toute note inférieure à huit (8) sur vingt (20) à l'épreuve pratique est éliminatoire.

Art. 13 - Toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée à chacune des étapes du concours, entraîne l'annulation des épreuves du candidat et l'éventuelle interdiction de participer pendant cinq (5) ans au maximum au concours externe sur épreuves pour l'accès au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs 1er degré de l'éducation physique et des sports. Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

Art. 14 - Après le déroulement de l'épreuve pratique, le jury du concours procède au classement définitif des candidats par ordre de mérite sur la base du total des notes des épreuves ensemble suivant le coefficient de chaque épreuve. Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même total de points, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 15 - Le jury du concours propose au ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique une liste principale des candidats susceptibles d'être admis pour l'accès au cycle de formation et une liste complémentaire par ordre de mérite comprenant 10% du nombre de postes à pourvoir.

Art. 16 - La liste des candidats admis au concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs 1^{er} degré de l'éducation physique et des sports ainsi que la liste complémentaire sont arrêtées définitivement par le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

Art. 17 - L'administration convoque les candidats admis au concours externe sur épreuves pour intégrer le cycle de formation par lettres individuelles. Au terme du délai maximum de quinze (15) jours après la date de convocation, l'administration doit mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, le candidat défaillant en l'invitant à rejoindre l'administration, faute de quoi, il est radié de la liste des candidats admis au concours externe sur épreuves sus indiqué et remplacé par un candidat inscrit par ordre de mérite sur la liste complémentaire. Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai de trois (3) mois après la proclamation de la liste principale.

Art. 18 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 décembre 2008.

Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique

Samir Labidi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme du concours externe sur épreuves pour l'accès au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs du 1er degré de l'éducation physique et des sports

I- l'apprentissage

1. définition

2. théories de l'apprentissage (constructivisme, behaviorisme, traitement de l'information, cognitivisme)

3. l'apprentissage moteur

4. méthodes d'apprentissage :

- apprentissage par imitation
- apprentissage par association
- apprentissage par essai et erreur
- apprentissage par explication
- apprentissage combiné

II- Psychologie éducative de l'enfant et de l'adolescent

1. étapes de développement de l'enfant et de l'adolescent (physique, cognitif, psychoaffectif, social, psychomoteur)

2. caractéristiques de l'enfant et de l'adolescent (physiques, psychosociales, psychomotrices, cognitives)

III- planification, programmation et évaluation

1. planification de l'enseignement de l'éducation physique (projet d'établissement, planification annuelle, planification d'un cycle, planification d'une leçon, planification d'une séance pédagogique)

2. techniques d'élaboration d'un programme (taxonomies, composantes d'un programme)

3. l'évaluation (définition et concepts, paradigme relative aux compétences d'évaluation, évaluation de l'élève, évaluation de l'enseignement)

IV-La pédagogie et la didactique

1. définition de la pédagogie (les courants pédagogiques)
2. définition de la didactique
3. les programmes officiels (les instructions officielles, les programmes d'enseignement)
4. la conduite de l'enseignement (choix des objectifs, choix du contenu, triangle didactique, part de didactique dans les interventions de l'enseignant, exigences didactiques pour l'enseignement des techniques des sports individuels et collectifs, relation entre position, habilités et techniques)
5. relation entre didactique et évaluation (l'observation, l'induction et la régulation le feed-back).

Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 23 décembre 2008, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs 1^{er} degré de l'éducation physique et des sports.

Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 74-950 du 2 novembre 1974, portant statut particulier des personnels du corps de l'inspection pédagogique des ministères de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique et des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2007-1701 du 5 juillet 2007,

Vu l'arrêté du 23 décembre 2008, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs 1^{er} degré de l'éducation physique et des sports.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, le 21 février 2009 et jours suivants, un concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs 1^{er} degré de l'éducation physique et des sports,

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quinze (15).

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 21 janvier 2009.

Tunis, le 23 décembre 2008.

Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique

Samir Labidi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 23 décembre 2008, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs 2^{ème} degré de jeunesse et d'enfance.

Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 74-950 du 2 novembre 1974, portant statut particulier des personnels du corps de l'inspection pédagogique des ministères de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2007-1701 du 5 juillet 2007.

Arrête :

Article premier - Est ouvert, par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, un concours externe sur épreuves pour l'accès au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs 2^{ème} degré de jeunesse et d'enfance, tel que prévu par l'article 8 (nouveau) du décret n° 2007-1701 du 5 juillet 2007 susvisé, et ce, pour les :

- professeurs principaux hors classe de jeunesse et d'enfance, professeurs principaux de jeunesse et d'enfance, professeurs hors classe de jeunesse et d'enfance et professeurs de jeunesse et d'enfance, titulaires dans leurs grades ayant obtenu l'agrégation ou des titres ou un diplôme équivalent et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté depuis leur nomination dans le grade de professeur principal de jeunesse et d'enfance ou de professeur de jeunesse et d'enfance

- professeurs principaux hors classe de jeunesse et d'enfance et les professeurs principaux de jeunesse et d'enfance ayant obtenu la maîtrise, des titres ou un diplôme admis en équivalence, titulaires dans leurs grades et justifiant d'au moins sept (7) ans d'ancienneté depuis leur nomination dans le grade de professeur principal de jeunesse et d'enfance,

- professeurs hors classe de jeunesse et d'enfance et les professeurs de jeunesse et d'enfance ayant obtenu la maîtrise, des titres ou un diplôme admis en équivalence, titulaires dans leurs grades et justifiant d'au moins neuf (9) ans d'ancienneté depuis leur nomination dans le grade de professeur de jeunesse et d'enfance.

Art. 2 - L'arrêté portant ouverture du concours externe susvisé fixe :

- le nombre de postes à pourvoir,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date du déroulement des épreuves.

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent déposer leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :

- une photocopie de la carte d'identité nationale du candidat,
- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'acte de nomination du candidat dans son grade actuel,
- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat,
- un relevé détaillé des services civils accomplis par le candidat et certifié par le chef de l'administration,
- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de la maîtrise ou d'un diplôme équivalent et éventuellement les certificats obtenus par le candidat après la maîtrise ou équivalents.

Les demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration d'origine.

Art. 4 - Toute candidature contraire aux dispositions de l'article 3 susvisé ou parvenue après la date de clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée. La date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 5 - La liste des candidats admis à participer au concours externe sur épreuves susvisé est arrêtée définitivement par le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

Art. 6 - Le concours externe susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 7 - Le jury du concours est chargé de :

- étudier les dossiers de candidature et proposer la liste des candidats autorisés à participer au concours externe susvisé,
- examiner les rapports relatifs aux cas de fraude constatée dans toute étape du concours,
- examiner les résultats du concours et proposer la liste des candidats susceptibles d'être admis pour accéder au cycle de formation.

Le président du jury du concours peut constituer des sous-commissions techniques.

Art. 8 - Le concours externe susvisé vise à s'assurer du degré de maîtrise des pré requis cognitifs, méthodologiques et comportementaux habilitant le candidat à suivre profitablement le cycle de formation. Il comporte les deux épreuves suivantes :

- une épreuve écrite d'admissibilité (durée quatre heures, coefficient 3) destinée à évaluer chez le candidat le degré d'appropriation des connaissances de base et portant sur un sujet tiré du programme fixé en annexe jointe à cet arrêté,

- une épreuve pratique pour l'admission (coefficient 2) destinée à évaluer la compétence pédagogique et éducationnelle du candidat, ses orientations et ses capacités d'adaptation et d'innovation. L'épreuve pratique consiste en séance d'animation socioéducative en présence d'un jury et suivie d'un entretien concernant la séance des questions éducatives et pédagogiques. Cette épreuve est destinée à évaluer la compétence communicationnelle du candidat.

L'épreuve écrite est rédigée obligatoirement en langue arabe. L'épreuve pratique se déroule indifféremment en langue arabe ou en langue française, selon le choix du candidat.

Art. 9 - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves d'aucun document de quelque nature que ce soit.

Art. 10 - L'épreuve écrite est soumise séparément à une double correction, chaque correcteur attribue à 1 épreuve une note chiffrée variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées. Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux correcteurs ensemble. S'il n'y a pas accord, un troisième correcteur est appelé à évaluer l'épreuve, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de la note attribuée par le troisième correcteur et la meilleure des deux notes précédentes.

Art. 11 - Nul n'est admis à subir l'épreuve pratique s'il n'a pas obtenu au moins une note égale à huit (8) sur vingt (20) à l'épreuve écrite.

Le jury du concours établit une liste des candidats admis à passer l'épreuve pratique pour l'admission, et ce, sur la base du nombre de postes à pourvoir plus un nombre supplémentaire dans la limite de 50% des postes précités.

Art. 12 - Toute note inférieure à huit (8) sur vingt (20) à l'épreuve pratique est éliminatoire.

Art. 13 - Toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée à chacune des étapes du concours, entraîne l'annulation des épreuves du candidat et l'éventuelle interdiction de participer pendant cinq (5) ans au maximum au concours externe sur épreuves pour l'accès au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs 2^{ème} degré de jeunesse et d'enfance. Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

Art. 14 - Après le déroulement de l'épreuve pratique, le jury du concours procède au classement définitif des candidats par ordre de mérite sur la base du total des notes des épreuves ensemble suivant le coefficient de chaque épreuve. Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même total de points, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 15 - Le jury du concours propose au ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique une liste principale des candidats susceptibles d'être admis pour l'accès au cycle de formation et une liste complémentaire par ordre de mérite comprenant 10% du nombre de postes à pourvoir.

Art. 16 - La liste des candidats admis au concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs 2^{ème} degré de jeunesse et d'enfance ainsi que la liste complémentaire sont arrêtées définitivement par le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

Art. 17 - L'administration convoque les candidats admis au concours externe sur épreuves pour intégrer le cycle de formation par lettres individuelles. Au terme du délai maximum de quinze (15) jours après la date de convocation, l'administration doit mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, le candidat défaillant en l'invitant à rejoindre l'administration, faute de quoi, il est radié de la liste des candidats admis au concours externe sur épreuves sus-indiqué et remplacé par un candidat inscrit par ordre de mérite sur la liste complémentaire. Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai de trois (3) mois après la proclamation de la liste principale.

Art. 18 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 décembre 2008.

Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique

Samir Labidi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme du concours externe sur épreuves pour l'accès au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs du 2^{ème} degré de jeunesse et d'enfance

I- Les approches théoriques de l'animation socio – éducative :

- 1- l'approche psycho éducative
- 2- l'approche behavioriste
- 3- l'approche sociale
- 4- l'approche psycho sociale

II- Les approches pédagogiques de l'animation socio – éducative :

- 1- pédagogie par objectifs
- 2- l'approche transdisciplinaire
- 3- l'approche communicationnelle
- 4- l'approche évolutive
- 5- l'approche de gestion par objectifs
- 6- l'approche par projet et projet de l'établissement
- 7- l'approche basée sur les résultats
- 8- l'animation de proximité

III- Techniques et méthodes de l'animation socio – éducative :

- 1- la conférence
- 2- le colloque orienté

- 3- le colloque libre
- 4- techniques de la discussion
- 5- le brain storming
- 6- groupe d'échange des idées
- 7- la table ronde
- 8- étude de cas
- 9- jeux de rôles
- 10- le Panel
- 11 - l'exercice
- 12- l'atelier d'étude

VI- L'évaluation pour les écoles éducatives :

- méthodes et mécanismes de l'évaluation et de redressement dans le champ de l'animation socio -éducative pour la jeunesse.

V- Problèmes des jeunes :

- 1- les jeunes et la communication
- 2- les jeunes et le modernisme
- 3- les jeunes et la citoyenneté
- 4- les jeunes et l'identité et problématique d'inter culturalité
- 5- les jeunes et les phénomènes des nouveaux comportements
- 6- les jeunes et le développement
- 7- les jeunes et le temps libre et le temps de loisirs
- 8- les jeunes et les mutations sociales
- 9- les jeunes et les pratiques culturelles et les expressions modernes

VI- Dynamiques des groupes et leader ship :

VII- Politique nationale dans le domaine de la jeunesse :

- 1- paris et défis dans la vie des jeunes en Tunisie
- 2- champs d'application des objectifs de la politique dans le domaine de la jeunesse
- 3- le partenariat et le travail en réseaux comme approches des affaires des jeunes

Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 23 décembre 2008, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs 2^{ème} degré de la jeunesse et d'enfance.

Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 74-950 du 2 novembre 1974, portant statut particulier des personnels du corps de l'inspection pédagogique des ministères de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique et des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2007-1701 du 5 juillet 2007,

Vu l'arrêté du 23 décembre 2008, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs 2^{ème} degré de la jeunesse et d'enfance.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, le 14 février 2009 et jours suivants, un concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs 2^{ème} degré de la jeunesse et d'enfance.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinq (5).

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 14 janvier 2009.

Tunis, le 23 décembre 2008.

*Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l'éducation physique*

Samir Labidi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 23 décembre 2008, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs 2^{ème} degré de l'éducation physique et des sports.

Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 74-950 du 2 novembre 1974, portant statut particulier des personnels du corps de l'inspection pédagogique des ministères de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2007-1701 du 5 juillet 2007.

Arrête :

Article premier - Est ouvert, par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, un concours externe sur épreuves pour l'accès au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs 2^{ème} degré de l'éducation physique et des sports, tel que prévu par l'article 8 (nouveau) du décret n° 2007-1701 du 5 juillet 2007 susvisé, et ce, pour les :

- professeurs principaux hors classe de l'éducation physique, professeurs principaux de l'éducation physique, professeurs hors classe de l'éducation physique et professeurs de l'éducation physique, titulaires dans leurs grades ayant obtenu l'agrégation ou des titres ou un diplôme équivalent et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté depuis leur nomination dans le grade de professeur principal de l'éducation physique ou de professeur de l'éducation physique,

- professeurs principaux hors classe de l'éducation physique et les professeurs principaux de l'éducation physique ayant obtenu la maîtrise, des titres ou un diplôme admis en équivalence, titulaires dans leurs grades et justifiant d'au moins sept (7) ans d'ancienneté depuis leur nomination dans le grade de professeur principal de l'éducation physique,

- professeurs hors classe de l'éducation physique et les professeurs de l'éducation physique ayant obtenu la maîtrise, des titres ou un diplôme admis en équivalence, titulaires dans leurs grades et justifiant d'au moins neuf (9) ans d'ancienneté depuis leur nomination dans le grade de professeur de l'éducation physique.

Art. 2 - L'arrêté portant ouverture du concours externe susvisé fixe :

- le nombre de postes à pourvoir,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date du déroulement des épreuves.

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent déposer leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :

- une photocopie de la carte d'identité nationale du candidat,
- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'acte de nomination du candidat dans son grade actuel,
- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat,
- un relevé détaillé des services civils accomplis par le candidat et certifié par le chef de l'administration,
- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de la maîtrise ou d'un diplôme équivalent et éventuellement les certificats obtenus par le candidat après la maîtrise ou équivalents.

Les demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration d'origine.

Art. 4 - Toute candidature contraire aux dispositions de l'article 3 susvisé ou parvenue après la date de clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée. La date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 5 - La liste des candidats admis à participer au concours externe sur épreuves susvisé est arrêtée définitivement par le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique

Art. 6 - Le concours externe susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 7 - Le jury du concours est chargé de :

- étudier les dossiers de candidature et proposer la liste des candidats autorisés à participer au concours externe susvisé,

- examiner les rapports relatifs aux cas de fraude constatée dans toute étape du concours,

- examiner les résultats du concours et proposer la liste des candidats susceptibles d'être admis pour accéder au cycle de formation.

Le président du jury du concours peut constituer des sous-commissions techniques.

Art. 8 - Le concours externe susvisé vise à s'assurer du degré de maîtrise des pré requis cognitifs, méthodologiques et comportementaux habilitant le candidat à suivre profitablement le cycle de formation. Il comporte les deux épreuves suivantes :

- une épreuve écrite d'admissibilité (durée quatre heures, coefficient 3) destinée à évaluer chez le candidat le degré d'appropriation des connaissances de base et portant sur un sujet tiré du programme fixé en l'annexe jointe à cet arrêté,

- une épreuve pratique pour l'admission (coefficient 2) destinée à évaluer la compétence pédagogique et éducationnelle du candidat, ses orientations et ses capacités d'adaptation et d'innovation. L'épreuve pratique consiste en une leçon d'éducation physique en présence d'un jury et suivie d'un entretien concernant la leçon et des questions éducatives et pédagogiques. Cette épreuve est destinée à évaluer la compétence communicationnelle du candidat.

L'épreuve écrite est rédigée obligatoirement en langue arabe. L'épreuve pratique se déroule indifféremment en langue arabe ou en langue française, selon le choix du candidat.

Art. 9 - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves d'aucun document de quelque nature que ce soit.

Art. 10 - L'épreuve écrite est soumise séparément à une double correction, chaque correcteur attribue à l'épreuve une note chiffrée variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux correcteurs ensemble. S'il n'y a pas accord, un troisième correcteur est appelé à évaluer l'épreuve, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de la note attribuée par le troisième correcteur et la meilleure des deux notes précédentes.

Art. 11 - Nul n'est admis à subir l'épreuve pratique s'il n'a pas obtenu au moins une note égale à huit (8) sur vingt (20) à l'épreuve écrite.

Le jury du concours établit une liste des candidats admis à passer l'épreuve pratique pour l'admission, et ce, sur la base du nombre de postes à pourvoir plus un nombre supplémentaire dans la limite de 50% des postes précités.

Art. 12 - Toute note inférieure à huit (8) sur vingt (20) à l'épreuve pratique est éliminatoire.

Art. 13 - Toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée à chacune des étapes du concours, entraîne l'annulation des épreuves du candidat et l'éventuelle interdiction de participer pendant cinq (5) ans au maximum au concours externe sur épreuves pour l'accès au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs 2^{ème} degré de l'éducation physique et des sports. Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

Art. 14 - Après le déroulement de l'épreuve pratique, le jury du concours procède au classement définitif des candidats par ordre de mérite sur la base du total des notes des épreuves ensemble suivant le coefficient de chaque épreuve. Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même total de points, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 15 - Le jury du concours propose au ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique une liste principale des candidats susceptibles d'être admis pour l'accès au cycle de formation et une liste complémentaire par ordre de mérite comprenant 10% du nombre de postes à pourvoir.

Art. 16 - La liste des candidats admis au concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs 2^{ème} degré de l'éducation physique et des sports ainsi que la liste complémentaire sont arrêtées définitivement par le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

Art. 17 - L'administration convoque les candidats admis au concours externe sur épreuves pour intégrer le cycle de formation par lettres individuelles. Au terme du délai maximum de quinze (15) jours après la date de convocation, l'administration doit mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, le candidat défaillant en l'invitant à rejoindre l'administration, faute de quoi, il est radié de la liste des candidats admis au concours externe sur épreuves sus-indiqué et remplacé par un candidat inscrit par ordre de mérite sur la liste complémentaire. Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai de trois (3) mois après la proclamation de la liste principale.

Art. 18 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 décembre 2008.

Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique

Samir Labidi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme du concours externe sur épreuves pour l'accès au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs du 2^{ème} degré de l'éducation physique et des sports

I- L'apprentissage

1. définition
2. théories de l'apprentissage (constructivisme, behaviorisme, traitement de l'information, cognitivisme)
3. l'apprentissage moteur

4. méthodes d'apprentissage :
 - apprentissage par imitation
 - apprentissage par association
 - apprentissage par essai et erreur
 - apprentissage par explication
 - apprentissage combiné

II- Psychologie éducative de l'enfant et de l'adolescent

1. étapes de développement de l'enfant et de l'adolescent (physique, cognitif, psychoaffectif, social, psychomoteur)

2. caractéristiques de l'enfant et de l'adolescent (physiques, psychosociales, psychomotrices, cognitives)

III- planification, programmation et évaluation

1. planification de l'enseignement de l'éducation physique (projet d'établissements planification annuelle, planification d'un cycle, planification d'une leçon, planification d'une séance pédagogique)

2. techniques d'élaboration d'un programme (taxonomies, composantes d'un programme)

3. l'évaluation (définition et concepts, paradigme relative aux compétences d'évaluation, évaluation de l'élève, évaluation de l'enseignement)

IV- La pédagogie et la didactique

1. définition de la pédagogie (les courants pédagogiques)

2. définition de la didactique

3. les programmes officiels (les instructions officielles, les programmes d'enseignement)

4. la conduite de l'enseignement (choix des objectifs, choix du contenu, triangle didactique, part de didactique dans les interventions de l'enseignant, exigences didactiques pour l'enseignement des techniques des sports individuels et collectifs, relation entre position, habilités et techniques)

5. relation entre didactique et évaluation (l'observation, l'induction et la régulation le feed-back).

Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 23 décembre 2008, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs 2^{ème} degré de l'éducation physique et des sports.

Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 74-950 du 2 novembre 1974, portant statut particulier des personnels du corps de l'inspection pédagogique des ministères de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique et des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2007-1701 du 5 juillet 2007,

Vu l'arrêté du 23 décembre 2008, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs 2^{ème} degré de l'éducation physique et des sports.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, le 14 février 2009 et jours suivants, un concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs 2^{ème} degré de l'éducation physique et des sports.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quinze (15).

Art. 3- La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 14 janvier 2009.

Tunis, le 23 décembre 2008.

Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique

Samir Labidi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-3938 du 22 décembre 2008.

Les maîtres de recherche agricole dont les noms suivent sont nommés dans le grade de directeur de recherche agricole, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :

Nom et Prénom	Affectation	Date d'effet
Dalenda Mahjoub Boujnah	Institut de l'Olivier	1 ^{er} avril 2008
Neziha Atti Belhaj	Institut national de la recherche agronomique de Tunisie	5 mai 2008

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2008-3939 du 22 décembre 2008.

Monsieur Mohamed Moncef Rouiss, médecin vétérinaire inspecteur général au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, est maintenu en activité pour une deuxième année, à compter du 1^{er} décembre 2008.

Par décret n° 2008-3940 du 22 décembre 2008.

Monsieur Mohamed Farid Slim Raouf Mouawi, ingénieur général au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, est maintenu en activité pour une deuxième année, à compter du 1^{er} décembre 2008.

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 23 décembre 2008, portant ouverture d'un concours sur dossiers et titres pour accéder au grade de professeur hospitalo-universitaire en médecine vétérinaire.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 80-85 du 31 décembre 1980, portant organisation des carrières de médecine vétérinaire en Tunisie, telle que modifiée par la loi n° 2002-31 du 5 mars 2002,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-21 du 22 mars 1997 et la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu le décret n° 83-1217 du 21 décembre 1983, portant statut du corps des médecins vétérinaires hospitalo-universitaires, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 99-1450 du 21 juin 1999 et le décret n° 2003-2382 du 11 novembre 2003 et notamment son article 2.

Arrêtent :

Article premier - Un concours sur dossiers et travaux pour accéder au grade de professeur hospitalo-universitaire en médecine vétérinaire est ouvert, le 21 février 2009 et jours suivants, à l'école nationale de médecine vétérinaire de Sidi Thabet, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 83-1217 du 21 décembre 1983 susvisé, compte tenu des indications consignées au tableau suivant :

Discipline	Nombre de postes
Parasitologie, maladies parasitaires et zoologie appliquée	1
Sémiologie et pathologie médicale du bétail	1

Art. 2 - Le registre des candidatures est clôturé le 20 janvier 2009.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 décembre 2008.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie

Lazhar Bououny

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques

Abdessalem Mansour

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2008-3941 du 22 décembre 2008.

Monsieur Abderrahmen Chida, administrateur général, inspecteur général au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, est maintenu en activité pour une nouvelle année, à compter du 1^{er} janvier 2009.

NOMINATION

Par arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 23 décembre 2008.

Monsieur Belgacem Abdelli est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société de promotion du Lac de Tunis, et ce, en remplacement de Monsieur Mohamed Tahar Babai.



Edition : 2008

ISBN 9973-39-095-4

Nombre de pages : 464 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 10D,000

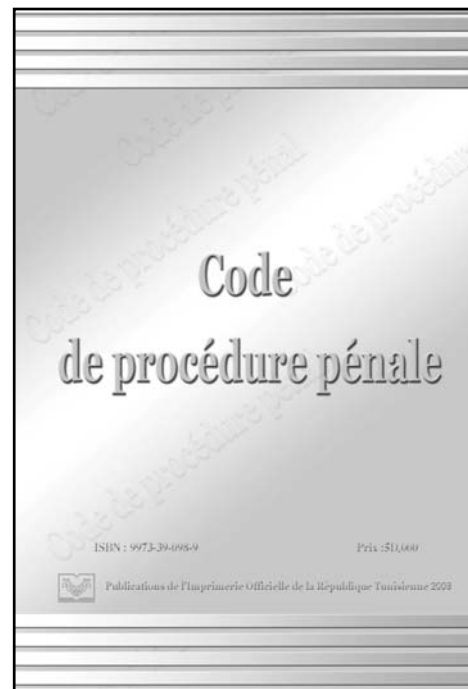
Edition : 2008

ISBN 9973-39-098-9

Nombre de pages : 297 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 5D,000



* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 300 millimes (Timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف للثمن 300 ملليم (طابع جبائي) على كل فوترة.



Edition : 2008

ISBN 9973-946-41-3

Nombre de pages : 270 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 5D,000

Edition : 2008

ISBN 9973-39-071-7

Nombre de pages : 198 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 5D,000

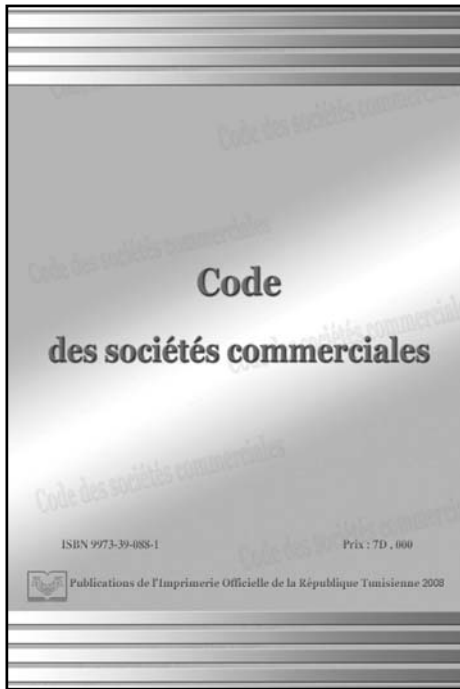


* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 300 millimes (Timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف للثمن 300 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.



Edition : 2008

ISBN 9973-39-088-1

Nombre de pages : 363 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 7D,000

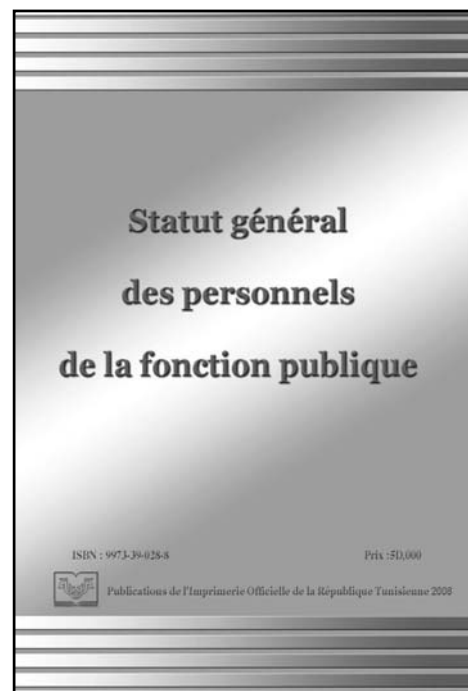
Edition : 2008

ISBN 9973-39-028-8

Nombre de pages : 221 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 5D,000



* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 300 millimes (Timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف للثمن 300 ملليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

Année 2009

ABONNEMENT

au Journal Officiel de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêtés

TARIFS en dinars tunisiens

TUNISIE

Edition originale (arabe) : 24,000
Traduction française : 33,000
Edition originale A + F : 45,000
Traduction anglaise : 33,000

PAYS DU MAGHREB

Edition originale (arabe) : 56,000
Traduction française : 65,000
Edition originale A + F : 77,000
Traduction anglaise : 65,000

AFRIQUE ET EUROPE

Edition originale (arabe) : 66,000
Traduction française : 81,000
Edition originale A + F : 95,000
Traduction anglaise : 81,000

AMERIQUE ET ASIE

Edition originale (arabe) : 86,000
Traduction française : 106,000
Edition originale A + F : 174,000
Traduction anglaise : 106,000

F.O.D.E.C. 1%
et frais d'envoi par avion en sus

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contacter le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès - Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * 1000 - Tunis : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * 4000 - Sousse : Cité C.N.R.P.S rue Rabat –
Tél. : (73) 225.495
- * 3051 - Sfax : Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2
Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Attijari bank (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Attijari bank (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 0,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction : 0,700 dinars + 1% F.O.D.E.C.